

الفقه الميسر

الجزء الثاني

على مذهب الامام أبي حنيفة النعمان

قسم المعاشرة والمعاملات

تأليف

الأستاذ راشد حسين الندوي

مع تقديم

سماحة الأستاذ السيد محمد رابع الحسنی الندوی

رئيس دارالعلوم ندوة العلماء لكهنؤ

مجلس نشر دایۃ سلاہ

۱- کے- ۳، ناظم آباد مینشن، ناظم آباد نمبر ۱، کراچی۔ ۷۴۶۰۰

الفقه الميسر

على مذهب الامام أبي حنيفة النعمان

قسم المعاشرة والمعاملات

تأليف

الأستاذ راشد حسين الندوي

مع تقديم

سماحة الأستاذ السيد محمد رابع الحسنی الندوی
رئيس دارالعلوم ندوة العلماء لکھنؤ

مجلس نشریات اسلامیہ

۱- ۳، ناظم آباد میٹن، ناظم آباد نمبر ۱، کراچی - ۷۴۶۰۰

جميع الحقوق للطبع والنشر في الباكستان محفوظة
لفضل ربى الندوى صاحب مجلس نشریات اسلام
ولیس بمسوح لای شخص او مؤسسة ان يطبع او ينشر
هذا الكتاب والا تتخذ ضده اجراءات قانونية

جملہ حقوق طباعت و اشاعت پاکستان میں بحق فضل ربی ندوی محفوظ ہیں
لہذا کوئی فرد یا ادارہ ان کتب کو شائع نہ کرنے ورنہ اس کے خلاف قانونی کارروائی
کی جائے گی۔

الكتاب.....الفقه الميسر قم المعاشرة المعالات
المولف.....الاستاذ راشد حسين الندوى
الطبعة الباكستانية الاولى المشروعة.....١٣٣٢ھ / ٢٠١١
المطبعة.....احمد پريس ناظم آباد

الناشر

فضل ربى الندوى

مجلس نشریات اسلام، ناظم آباد۔ ۱، کراتشی

المحتويات

٢٥	كلمة المؤلف	١
٢٨	ترجمة صاحب القدوري	٢
٢٨	اسمه وكنيته	٣
٢٨	مولده ونشأته	٤
٢٨	مصنفاته	٥
٢٨	سبب تسميته بالقدوري	٦
٢٩	يوم وفاته	٧
٢٩	أهمية مختصر القدوري عند الحنفية	٨
٣٠	ترجمة صاحب التحفة	٩
٣٠	اسمه ونسبه	١٠
٣٠	بلده	١١
٣٠	شيوخه وتلامذته	١٢
٣١	وفاته	١٣
٣١	كتابه تحفة الفقهاء	١٤
٣٢	مقدمة الكتاب	١٥
٣٥	كتاب النكاح	١٦
٣٦	معنى النكاح	١٧
٣٦	شروط النكاح	١٨
٣٧	النكاح بالهاتف والحوال	١٩
٣٨	باب المحرمات	٢٠
٣٨	لتحريم النكاح تسعة أسباب	٢١
٣٩	والمحرمات بالصهرية أربع فرق	٢٢

٢٣	باب المهر	٤١
٢٤	بمن يعتبر مهر المثل	٤١
٢٥	معنى المتعة	٤٢
٢٦	الخلوة الصحيحة وموانعها	٤٣
٢٧	باب الولي	٤٤
٢٨	نكاح المرأة بغير إذنها	٤٥
٢٩	البكر حكما	٤٥
٣٠	نكاح المرأة بغير ولي	٤٦
٣١	إذا كان الولي الأقرب غائبا	٤٦
٣٢	باب الكفاءة	٤٧
٣٣	أحكام شتى تتعلق بالنكاح	٤٧
٣٤	وجوب القسم بين النساء	٤٨
٣٥	كتاب الرضاع	٤٩
٣٦	مدة الرضاعة	٤٩
٣٧	من لا يحرم بالرضاع	٥٠
٣٨	من يحرم بالرضاع	٥٠
٣٩	اختلاط اللبن بشيء آخر	٥١
٤٠	مسائل شتى تتعلق بالرضاع	٥٢
٤١	كيف يشب الرضاع	٥٣
٤٢	كتاب الطلاق	٥٤
٤٣	من يقع طلاقه ومن لا يقع طلاقه	٥٤
٤٤	أنواع الطلاق	٥٥
٤٥	طلاق السنة	٥٥
٤٦	حكم الأيسة والصغيرة	٥٦
٤٧	طلاق البدعة	٥٦
٤٨	طلاق الصريح والكناية	٥٧
٤٩	إذا وصف الطلاق بوصف	٥٨

٥٨		٥٠	ثم الكنايات ثلاثة أقسام
٥٩		٥١	والأحوال ثلاثة
٥٩		٥٢	تقسيم ألفاظ الكنايات باعتبار الرجعة والبينونة
٦٠		٥٣	الطلاق بالكتابة والهاتف
٦١		٥٤	فصل في إضافة الطلاق
٦١		٥٥	تعليق الطلاق
٦٢		٥٦	ألفاظ الشرط
٦٣		٥٧	اختلاف الزوجين في وجود الشرط
٦٤		٥٨	فصل في الاستثناء
٦٤		٥٩	عدد الطلاق
٦٤		٦٠	طلاق غير المدخول بها
٦٥		٦١	إضافة الطلاق إلى الزمان أو إلى المكان
٦٥		٦٢	باب تفويض الطلاق
٦٨		٦٣	أحكام الطلاق الرجعي والبائن والمغلظ
٦٨		٦٤	الطلاق الرجعي
٦٩		٦٥	الطلاق البائن
٦٩		٦٦	المغلظ - وهي الطلاق الثلاث
٧٠		٦٧	باب الإيلاء
٧٠		٦٨	معنى الإيلاء
٧١		٦٩	ركن الإيلاء
٧١		٧٠	حكم الإيلاء
٧٢		٧١	إذا لم يكن قادرا على الفيء
٧٢		٧٢	باب الخلع
٧٢		٧٣	معنى الخلع
٧٢		٧٤	أحكام الخلع
٧٣		٧٥	بدل الخلع
٧٣		٧٦	الفرق بين الطلاق على المال والخلع

٧٤		معنى المبرأة	٧٧
٧٥		باب الظهار	٧٨
٧٥		تعريف الظهار	٧٩
٧٥		حكم الظهار	٨٠
٧٦		كفارة الظهار	٨١
٧٧		باب اللعان	٨٢
٧٧		تعريف اللعان	٨٣
٧٨		شروط اللعان	٨٤
٧٨		صفة اللعان	٨٥
٧٩		باب الفسخ بالعيب وغيره	٨٦
٨٠		الفسخ بارتداد أحد الزوجين	٨٧
٨١		باب العدة	٨٨
٨١		عدة الوفاة	٨٩
٨٢		عدة الطلاق	٩٠
٨٢		عدة الموطوءة	٩١
٨٢		المسائل المتفرقة	٩٢
٨٣		ما يجب على المعتدة من الإحداد وغيره	٩٣
٨٣		معنى الإحداد	٩٤
٨٣		من يجب عليه الإحداد	٩٥
٨٤		متى يجوز لها الخروج من بيت زوجها	٩٦
٨٥		ثبوت النسب	٩٧
٨٦		أكثر مدة الحمل وأقله	٩٨
٨٦		باب النفقات	٩٩
٨٦		نفقة الزوجة	١٠٠
٨٦		متى تسقط النفقة	١٠١
٨٧		أمور مهمة تتعلق بالزوجين	١٠٢
٨٨		نفقة أولاد الصغار	١٠٣

١٠٤	من أحق بحضانة الولد	٨٩
١٠٥	متى يسقط حق الحضانة	٩٠
١٠٦	نفقة الأب والجد والجدة	٩٠
١٠٧	من تجب له النفقة مع اختلاف الدين	٩١
١٠٨	نفقة غيرهم من الأقارب	٩١
١٠٩	كتاب الأيمان	٩٣
١١٠	معنى الأيمان	٩٣
١١١	أنواع اليمين	٩٣
١١٢	الأولى	٩٣
١١٣	حكم هذه اليمين	٩٤
١١٤	الثانية	٩٤
١١٥	حكم هذه اليمين	٩٤
١١٦	الثالثة	٩٤
١١٧	حكم هذه اليمين	٩٥
١١٨	ألفاظ اليمين	٩٥
١١٩	الأول	٩٥
١٢٠	الثاني	٩٥
١٢١	الثالث	٩٥
١٢٢	حكم هذه الأنواع الثلاث	٩٦
١٢٣	الرابع	٩٦
١٢٤	حكمه	٩٦
١٢٥	الخامس	٩٦
١٢٦	حكمه	٩٦
١٢٧	صيغ اليمين	٩٧
١٢٨	حروف اليمين	٩٧
١٢٩	من أهم أحكام اليمين	٩٧
١٣٠	الاستثناء في اليمين وتقيدها بقيد	١٠٠

١٠١	باب النذر	١٣١
١٠١	معنى النذر	١٣٢
١٠١	وفيما يلي بعض أهم أحكام النذر	١٣٣
١٠٢	شروط النذر	١٣٤
١٠٣	كفارة اليمين	١٣٥
١٠٤	كتاب البيوع	١٣٦
١٠٤	معنى البيع	١٣٧
١٠٤	ركن البيع	١٣٨
١٠٥	شروط البيع	١٣٩
١٠٥	حكم البيع	١٤٠
١٠٥	أنواع البيع	١٤١
١٠٦	تعريف المبيع والتمن	١٤٢
١٠٧	بعض أحكام البيع	١٤٣
١٠٨	بيع الثمر على الأشجار	١٤٤
١٠٩	استثناء الثمار في البيع	١٤٥
١٠٩	ما يدخل في البيع تبعا	١٤٦
١٠٩	بيع الفضولي	١٤٧
١١٠	التصرف في العوض قبل القبض	١٤٨
١١٠	الحط والزيادة	١٤٩
١١١	التأجيل في الثمن	١٥٠
١١١	بعض ما يجوز بيعه وما لا يجوز بيعه	١٥١
١١١	حكم أهل الذمة في دار الإسلام	١٥٢
١١٢	باب خيار الشرط	١٥٣
١١٢	حكم الخيار المشروع	١٥٤
١١٣	اسقاط الخيار	١٥٥
١١٣	باب خيار الرؤية	١٥٦
١١٤	باب خيار العيب	١٥٧

١١٤	حد العيب	١٥٨
١١٥	حكمه	١٥٩
١١٥	متى يسقط رد المبيع	١٦٠
١١٥	إذا اشترط البائع البراءة من العيب	١٦١
١١٦	باب البيع الفاسد	١٦٢
١١٦	أنواع البيوع الفاسدة	١٦٣
١١٨	البيع بشرط	١٦٤
١١٩	حكم البيع الفاسد	١٦٥
١٢٠	باب البيع المكروه	١٦٦
١٢١	حكم البيع المكروه	١٦٧
١٢١	باب الإقالة	١٦٨
١٢٢	معنى الإقالة	١٦٩
١٢٢	حكمه	١٧٠
١٢٢	باب المراجعة والتولية	١٧١
١٢٣	بعض أحكام المراجعة والتولية	١٧٢
١٢٤	باب الربا	١٧٣
١٢٤	معنى الربا	١٧٤
١٢٤	أنواع الربا	١٧٥
١٢٦	أحكام تتعلق بالربا	١٧٦
١٢٨	باب السلم	١٧٧
١٢٨	معنى السلم	١٧٨
١٢٨	ركن السلم	١٧٩
١٢٨	شروطه	١٨٠
١٣٠	حكم السلم	١٨١
١٣٠	بعض أحكام بيع السلم	١٨٢
١٣١	باب الصرف	١٨٣
١٣١	معنى الصرف	١٨٤

١٣١	 بعض أحكام الصرف	١٨٥
١٣٥	كتاب الرهن	١٨٦
١٣٥	 معنى الرهن	١٨٧
١٣٥	 أركان الرهن	١٨٨
١٣٥	 شرائط الرهن	١٨٩
١٣٦	 من يعتبر قبضه	١٩٠
١٣٧	 ما يصلح مرهونا	١٩١
١٣٧	 بأي شيء يجوز الرهن	١٩٢
١٣٧	 الأعيان المضمونة	١٩٣
١٣٧	 الأعيان غير المضمونة	١٩٤
١٣٨	 إذا هلك الرهن	١٩٥
١٣٨	 أحكام الرهن	١٩٦
١٣٩	 حكم الانتفاع بالمرهون	١٩٧
١٤٠	 نفقة الرهن	١٩٨
١٤٠	 بيانه	١٩٩
١٤١	باب الحجر	٢٠٠
١٤١	 معنى الحجر	٢٠١
١٤١	 أسباب الحجر	٢٠٢
١٤٢	 أنواع التصرف	٢٠٣
١٤٢	 أحكام السفية	٢٠٤
١٤٣	 حد البلوغ	٢٠٥
١٤٤	 الحجر بسبب الدين	٢٠٦
١٤٥	كتاب الإقرار	٢٠٧
١٤٥	 معنى الإقرار	٢٠٨
١٤٥	 ألفاظ الإقرار	٢٠٩
١٤٥	 شرائط الإقرار	٢١٠
١٤٥	 أنواع المقر به	٢١١

٢١٢	الإقرار بالأموال	١٤٦
٢١٣	الاستثناء من الإقرار	١٤٧
٢١٤	الإقرار في حالة مرض الموت	١٤٨
٢١٥	الإقرار بالوارث	١٤٨
٢١٦	كتاب الصلح	١٥٠
٢١٧	معنى الصلح	١٥٠
٢١٨	وركنه	١٥٠
٢١٩	أنواع الصلح	١٥٠
٢٢٠	حكم الصلح عن إقرار	١٥١
٢٢١	حكم الصلح مع السكوت والانكار	١٥٢
٢٢٢	ما جاز الصلح عنها	١٥٣
٢٢٣	ما لم يحز الصلح عنها	١٥٣
٢٢٤	الصلح في الدين	١٥٤
٢٢٥	صلح الوكيل والفضولي	١٥٤
٢٢٦	كتاب الشفعة	١٥٦
٢٢٧	معنى الشفعة	١٥٦
٢٢٨	أسباب استحقاق الشفعة	١٥٦
٢٢٩	شرائط ثبوت الشفعة	١٥٧
٢٣٠	كيفية ثبوت الشفعة	١٥٧
٢٣١	والطلب ثلاثة أنواع	١٥٨
٢٣٢	بما يؤخذ به المشفوع	١٥٩
٢٣٣	ما تبطل به الشفعة	١٦٠
٢٣٤	أحكام الثمن في عقد الشفعة	١٦١
٢٣٥	إذا وقع في العقار تغيير	١٦٢
٢٣٦	الحيلة في إبطال الشفعة	١٦٣
٢٣٧	ومن الحيل التي يذكرها الفقهاء	١٦٣
٢٣٨	أحكام تتعلق بالشفعة	١٦٣

كتاب الوكالة

١٦٥	٢٣٩
١٦٥	٢٤٠
١٦٥	٢٤١
١٦٥	٢٤٢
١٦٦	٢٤٣
١٦٦	٢٤٤
١٦٦	٢٤٥
١٦٧	٢٤٦
١٦٧	٢٤٧
١٦٨	٢٤٨
١٦٩	٢٤٩
١٧٠	٢٥٠

كتاب الكفالة

١٧١	٢٥١
١٧١	٢٥٢
١٧١	٢٥٣
١٧١	٢٥٤
١٧٢	٢٥٥
١٧٢	٢٥٦
١٧٣	٢٥٧

كتاب الحوالة

١٧٥	٢٥٨
١٧٥	٢٥٩
١٧٦	٢٦٠
١٧٧	٢٦١

كتاب الشركة

١٧٨	٢٦٢
١٧٨	٢٦٣
١٧٨	٢٦٤
١٧٨	٢٦٥

٢٦٦	شركة المفاوضة	١٧٩
٢٦٧	شروط المفاوضة	١٧٩
٢٦٨	أحكام المفاوضة	١٨٠
٢٦٩	شركة العنان	١٨٠
٢٧٠	أحكام شركة العنان	١٨٠
٢٧١	حكم شراء أسهم الشركات التجارية	١٨٢
٢٧٢	خيارات الشريكين	١٨٢
٢٧٣	أنواع المفاوضة والعنان	١٨٢
٢٧٤	الشركة بالأموال	١٨٣
٢٧٥	شركة بالأعمال	١٨٣
٢٧٦	شركة الوجوه	١٨٤
٢٧٧	مسائل تتعلق بالشركة	١٨٥
٢٧٨	الشركة الفاسدة	١٨٥
٢٧٩	حكم الشركة الفاسدة	١٨٦
٢٨٠	كتاب الإجارة	١٨٧
٢٨١	معنى الإجارة	١٨٧
٢٨٢	الإجارة على المنافع	١٨٧
٢٨٣	أحكام الإجارة	١٨٨
٢٨٤	متى تجب الأجرة	١٨٨
٢٨٥	الإجارة على الأعمال	١٩٠
٢٨٦	حكم الأجير الخاص	١٩١
٢٨٧	أحكام الأجير المشترك	١٩١
٢٨٨	الإجارة الفاسدة	١٩٢
٢٨٩	حكم الإجارة الفاسدة	١٩٣
٢٩٠	ما يصير به مخالفا وما لا يصير به مخالفا	١٩٣
٢٩١	متى تبطل الإجارة	١٩٤
٢٩٢	الأعذار المبيحة لفسخ الإجارة	١٩٤

١٩٦	كتاب المضاربة	٢٩٣
١٩٦	 معنى المضاربة	٢٩٤
١٩٦	 أركان المضاربة وألفاظه	٢٩٥
١٩٧	 شرائط صحة المضاربة	٢٩٦
١٩٧	 أحكام المضاربة	٢٩٧
٢٠١	باب المزارعة	٢٩٨
٢٠١	 معنى المزارعة	٢٩٩
٢٠١	 حكم المزارعة	٣٠٠
٢٠٢	 أنواع المزارعة	٣٠١
٢٠٢	 شرائط صحة المزارعة	٣٠٢
٢٠٣	 بعض أحكام المزارعة	٣٠٣
٢٠٥	باب المساقاة	٣٠٤
٢٠٥	 معنى المساقاة	٣٠٥
٢٠٥	 حكمه وشروطه	٣٠٦
٢٠٥	باب إحياء الموات	٣٠٧
٢٠٦	 معنى الموات	٣٠٨
٢٠٦	 أنواع الأراضي	٣٠٩
٢٠٧	باب الشرب وأنواع المياه	٣١٠
٢٠٧	 معنى الشرب	٣١١
٢٠٧	 أنواع المياه	٣١٢
٢١٠	كتاب العارية	٣١٣
٢١٠	 معنى العارية	٣١٤
٢١٠	 أنواع العارية	٣١٥
٢١١	 ألفاظ العارية	٣١٦
٢١١	 حكم العارية	٣١٧
٢١١	 تقسيم العارية إلى المطلقة والمقيدة	٣١٨

٢١٣	كتاب الوديعة	٣١٩
٢١٣	 معنى الوديعة	٣٢٠
٢١٣	 أحكام الوديعة	٣٢١
٢١٤	 بمن تحفظ الوديعة	٣٢٢
٢١٤	 الصور التي يضمن فيها المودع	٣٢٣
٢١٥	 أحكام شتى تتعلق بالوديعة	٣٢٤
٢١٦	كتاب الهبة	٣٢٥
٢١٦	 معنى الهبة	٣٢٦
٢١٦	 ألفاظ الهبة	٣٢٧
٢١٧	 شرائط صحة الهبة	٣٢٨
٢١٧	 حكم الهبة	٣٢٩
٢١٨	 متى يمتنع الرجوع	٣٣٠
٢١٩	 الهبة للتصغير	٣٣١
٢٢٠	 حكم العمرى والرقبى	٣٣٢
٢٢١	باب الصدقة	٣٣٣
٢٢١	 معنى الصدقة	٣٣٤
٢٢١	 النذر بصدقة المال	٣٣٥
٢٢٣	كتاب الوقف	٣٣٦
٢٢٣	 معنى الوقف	٣٣٧
٢٢٣	 الوقف على المسجد	٣٣٨
٢٢٤	 الوقف على غير المسجد	٣٣٩
٢٢٥	 وقف المنقول	٣٤٠
٢٢٥	 إذا جعل أرضه مقبرة	٣٤١
٢٢٦	 معنى التسليم عند محمد	٣٤٢
٢٢٦	 الوقف على مصالح المسجد وغيره	٣٤٣
٢٢٦	 أحكام تتعلق بالوقف	٣٤٤

٢٢٨	كتاب اللقطة	٣٤٥
٢٢٨	 معنى اللقطة	٣٤٦
٢٢٨	 ومن أحكام الالتقاط	٣٤٧
٢٢٩	 مدة تعريف اللقطة	٣٤٨
٢٣١	كتاب الغصب	٣٤٩
٢٣١	 معنى الغصب	٣٥٠
٢٣٢	 ومن أحكام الغصب	٣٥١
٢٣٣	 التغيير في المغصوب	٣٥٢
٢٣٤	 الزيادة في المغصوب	٣٥٣
٢٣٤	 إذا غيب الغاصب والمغصوب	٣٥٤
٢٣٥	 حكم نماء المغصوب	٣٥٥
٢٣٦	 إذا غصب منافع شيء	٣٥٦
٢٣٧	كتاب الجنایات	٣٥٧
٢٣٧	 معنى الجنایات	٣٥٨
٢٣٧	 أنواع الجنایة	٣٥٩
٢٣٨	 أنواع الجنایة على النفس	٣٦٠
٢٣٨	 قتل العمد	٣٦١
٢٣٨	 شروط القصاص	٣٦٢
٢٣٩	 ومن أحكام القصاص	٣٦٣
٢٤١	 قتل الخطأ	٣٦٤
٢٤١	 القتل بسبب	٣٦٥
٢٤١	 أنواع الجنایة على ما دون النفس	٣٦٦
٢٤٤	باب الديات والأروش	٣٦٧
٢٤٤	 معنى الدية	٣٦٨
٢٤٤	 دية شبه العمد	٣٦٩
٢٤٤	 تفسير الدية	٣٧٠

٢٤٥		معنى التغليظ	٣٧١
٢٤٥		تفسير الكفارة	٣٧٢
٢٤٥		دية قتل الخطأ	٣٧٣
٢٤٦		أداء الدية من النقود	٣٧٤
٢٤٦		أداء الدية من البقر والغنم	٣٧٥
٢٤٧		الأعضاء التي تجب بتفويتها دية كاملة	٣٧٦
٢٤٨		حكم الأعضاء التي هي اثنان في البدن	٣٧٧
٢٤٨		حكم الأعضاء التي هي أكثر من اثنين في البدن	٣٧٨
٢٤٩		حكم الشجاج: وهي الجرح على الوجه أو الرأس	٣٧٩
٢٥٠		موضع الشجاج	٣٨٠
٢٥٠		حكم الجراح في سائر البدن	٣٨١
٢٥٠		الجنايات التي تجب فيها حكومة عدل	٣٨٢
٢٥٢		كيفية حكومة العدل	٣٨٣
٢٥٢		حكم دية النساء	٣٨٤
٢٥٢		حكم الجناية على الجنين	٣٨٥
٢٥٣		بيان من تجب عليه الدية	٣٨٦
٢٥٤		من هم العاقلة	٣٨٧
٢٥٤		ضمان الراكب ومن كان في معناه	٣٨٨
٢٥٥		ما يحدثه الرجل في الطريق	٣٨٩
٢٥٥		الحائط المائل	٣٩٠
٢٥٦		باب القسامة	٣٩١
٢٥٧		معنى القسامة	٣٩٢
٢٥٧		تفسير القسامة وبيان من تجب عليه	٣٩٣
٢٦٠		كتاب الحدود	٣٩٤
٢٦٠		معنى الحد	٣٩٥
٢٦٠		باب حد الزنا	٣٩٦
٢٦١		كيف يثبت الزنا	٣٩٧

٢٦١		صفة ثبوته بالبينه	٣٩٨
٢٦١		شروط الشهود في الزنا	٣٩٩
٢٦٢		صفة ثبوت الزنا بالإقرار	٤٠٠
٢٦٣		أنواع حد الزنا	٤٠١
٢٦٣		ما هو في صان	٤٠٢
٢٦٣		صفة الرجم	٤٠٣
٢٦٤		صفة الجلد	٤٠٤
٢٦٤		أحكام تتعلق بحد الزنا	٤٠٥
٢٦٥		الوطئ الذي لا يوجب الحد	٤٠٦
٢٦٦		باب حد الشرب	٤٠٧
٢٦٦		كيف يثبت حد الشرب	٤٠٨
٢٦٦		حد الشرب	٤٠٩
٢٦٨		كتاب الأشربة	٤١٠
٢٦٨		معنى الأشربة	٤١١
٢٦٨		أنواع الأشربة المحرمة	٤١٢
٢٦٨		حكم الخمر	٤١٣
٢٧٠		حكم هذه الخمسة	٤١٤
٢٧١		حكم الطلاء والجمهوري	٤١٥
٢٧١		حكم غيرها من الأشربة	٤١٦
٢٧١		باب حد القذف	٤١٧
٢٧١		معنى القذف	٤١٨
٢٧٢		مقدار حد القذف وتفسيره	٤١٩
٢٧٢		شرائط حد القذف	٤٢٠
٢٧٣		شروط الإحصان في القذف	٤٢١
٢٧٣		أحكام تتعلق بحد القذف	٤٢٢
٢٧٣		ما ليس بقذف	٤٢٣

٢٧٤	فصل في التعزير	٤٢٤
٢٧٤	 معنى التعزير	٤٢٥
٢٧٤	 متى يجب التعزير	٤٢٦
٢٧٤	 أقل التعزير وأكثره	٤٢٧
٢٧٥	باب السرقة	٤٢٨
٢٧٥	 معنى السرقة	٤٢٩
٢٧٦	 شرائط القطع	٤٣٠
٢٧٨	 كيف يثبت القطع	٤٣١
٢٧٩	 صفة القطع	٤٣٢
٢٧٩	 حكم المسروق	٤٣٣
٢٧٩	باب قطاع الطريق	٤٣٤
٢٨٠	 أنواع قطع الطريق	٤٣٥
٢٨٠	 شرائط قطاع الطريق	٤٣٦
٢٨١	باب الذبائح	٤٣٧
٢٨٢	 معنى الذبح	٤٣٨
٢٨٢	 المبحث الأول	٤٣٩
٢٨٢	 ما يباح أكله من الحيوان وما لا يباح	٤٤٠
٢٨٢	 حكم النوع الثاني	٤٤١
٢٨٣	 حكم المستأنس	٤٤٢
٢٨٣	 حكم المستوحش	٤٤٣
٢٨٤	 حكم الجلالة	٤٤٤
٢٨٤	 المبحث الثاني	٤٤٥
٢٨٤	 شرائط الحل	٤٤٦
٢٨٦	 المبحث الثالث	٤٤٧
٢٨٦	 محل الذبح وكيفيته	٤٤٨
٢٨٧	 المبحث الرابع	٤٤٩

٢٨٧	بيان ما يذكى به: وهو الآلة	٤٥٠
٢٨٧	المبحث الخامس	٤٥١
٢٨٧	بيان أهلية الذابح	٤٥٢
٢٨٨	باب الصيد	٤٥٣
٢٨٨	معنى الصيد	٤٥٤
٢٨٨	حكم الصيد	٤٥٥
٢٨٨	شرائط حل الصيد	٤٥٦
٢٩١	أحكام تتعلق بالصيد	٤٥٧
٢٩٢	كتاب القضاء	٤٥٨
٢٩٢	معنى القضاء	٤٥٩
٢٩٢	حكم القضاء	٤٦٠
٢٩٣	من يصلح للقضاء	٤٦١
٢٩٤	واجبات القاضي	٤٦٢
٢٩٥	كتاب القاضي إلى القاضي	٤٦٣
٢٩٥	آداب القضاة	٤٦٤
٢٩٨	حكم الحبس	٤٦٥
٢٩٩	مدة الحبس	٤٦٦
٢٩٩	حكم التحكيم	٤٦٧
٣٠٠	كتاب الدعوى	٤٦٨
٣٠٠	معنى الدعوى	٤٦٩
٣٠٠	أنواع الدعوى	٤٧٠
٣٠١	كيف يصير المدعى به معلوما	٤٧١
٣٠١	تعريف المدعى والمدعى عليه	٤٧٢
٣٠٢	كيفية إثبات الدعوى	٤٧٣
٣٠٣	الأمر التي لا يستحلف فيها	٤٧٤
٣٠٣	كيفية اليمين	٤٧٥
٣٠٤	ما يدعيه الرجلان	٤٧٦

٣٠٥		٤٧٧	فيما يقضى فيه بالتحالف
٣٠٩		٤٧٨	من لا يكون خصما
٣٠٩		٤٧٩	باب الشهادات
٣١٠		٤٨٠	معنى الشهادة
٣١٠		٤٨١	تحمل الشهادة
٣١٠		٤٨٢	حكم الشهادة
٣١١		٤٨٣	مراتب الشهادة
٣١١		٤٨٤	ركن الشهادة
٣١١		٤٨٥	شروط صحة أداء الشهادة
٣١٣		٤٨٦	من لا تقبل شهادته
٣١٣		٤٨٧	من تقبل شهادته
٣١٤		٤٨٨	الاختلاف في الشهادة
٣١٤		٤٨٩	الشهادة على الشهادة
٣١٥		٤٩٠	كيفية تحمل الشهادة على الشهادة
٣١٥		٤٩١	كيفية أداء الشهادة على الشهادة
٣١٥		٤٩٢	متى تقبل الشهادة على الشهادة
٣١٦		٤٩٣	عقوبة شاهد الزور
٣١٦		٤٩٤	باب الرجوع عن الشهادة
٣٢٠		٤٩٥	كتاب القسمة
٣٢٠		٤٩٦	معنى القسمة
٣٢٠		٤٩٧	سلب القسمة
٣٢١		٤٩٨	ركن القسمة
٣٢١		٤٩٩	شرط القسمة
٣٢١		٥٠٠	نصب القاسم وأجره
٣٢١		٥٠١	أنواع القسمة
٣٢٢		٥٠٢	قسمة الأعيان المشتركة
٣٢٢		٥٠٣	أحكام قسمة الأعيان المشتركة

٣٢٦		٥٠٤	كيفية القسمة
٣٢٨		٥٠٥	النوع الثانى من أنواع القسمة
٣٢٨		٥٠٦	وهى قسمة المنافع وهى التى تسمى مهياة
٣٢٨		٥٠٧	أنواع المهياة
٣٢٩		٥٠٨	كتاب الإكراه
٣٢٩		٥٠٩	معنى الإكراه
٣٢٩		٥١٠	أنواع الإكراه
٣٣٠		٥١١	شروط صحة الإكراه
٣٣٠		٥١٢	أنواع ما يقع عليه الإكراه
٣٣٣		٥١٣	الإكراه على إقرار شئ
٣٣٤		٥١٤	كتاب السير
٣٣٤		٥١٥	معنى السير
٣٣٤		٥١٦	حكم الجهاد
٣٣٥		٥١٧	كيفية القتال
٣٣٦		٥١٨	استخدام آلات القتال
٣٣٦		٥١٩	من يقتل ومن لا يقتل
٣٣٧		٥٢٠	متى يجوز الفرار
٣٣٧		٥٢١	حكم الصلح والموادعة مع أهل الحرب
٣٣٨		٥٢٢	حكم الأمان
٣٣٨		٥٢٣	تفسير الأنفال والغنائم والفيء
٣٣٩		٥٢٤	أحكام تتعلق بالغنيمه
٣٤٠		٥٢٥	حكم الطعام والعلف
٣٤١		٥٢٦	كيفية قسمة الغنائم
٣٤١		٥٢٧	متى يعتبر فارسا
٣٤٢		٥٢٨	حكم الخمس
٣٤٢		٥٢٩	أحكام تتعلق بهذا الباب
٣٤٣		٥٣٠	أحكام الخراج

٣٤٤	 مقدار الخراج	٥٣١
٣٤٥	الجزية	٥٣٢
٣٤٥	 معنى الجزية	٥٣٣
٣٤٥	 حكم الجزية	٥٣٤
٣٤٥	 من تؤخذ منهم الجزية ومن لا تؤخذ منهم	٥٣٥
٣٤٥	 مقدار الجزية	٥٣٦
٣٤٦	 أحكم أهل الردة	٥٣٧
٣٤٧	 حكم مال المرتد وتصرفاته	٥٣٨
٣٤٨	باب البغاة	٥٣٩
٣٤٨	 معنى الكلمة	٥٤٠
٣٤٨	 أحكام البغاة	٥٤١
٣٥٠	كتاب الحظر والإباحة	٥٤٢
٣٥٠	 معنى الكلمة	٥٤٣
٣٥٠	 الحكم الأول	٥٤٤
٣٥٠	 حكم المس والنظر إلى الرجال والنساء	٥٤٥
٣٥٢	 نظر الرجال إلى الرجال والنساء إلى النساء	٥٤٦
٣٥٢	 الحكم الثاني	٥٤٧
٣٥٢	 استعمال الحرير لباسا وفرشا وجلوسا	٥٤٨
٣٥٣	 الحكم الثالث	٥٤٩
٣٥٣	 استعمال الذهب والفضة	٥٥٠
٣٥٤	 الحكم الرابع	٥٥١
٣٥٤	 قبول الخبر	٥٥٢
٣٥٥	 المتفرقات من هذا الباب	٥٥٣
٣٥٥	 تحديد النسل	٥٥٤
٣٥٦	 الادخار والتسعير	٥٥٥
٣٥٧	 عيادة غير المسلمين والسلام عليهم	٥٥٦
٣٥٧	 وصل الشعر للمرأة	٥٥٧

٣٥٧		حكم اللّهُو	٥٥٨
٣٥٧		متى يجوز شق البطن	٥٥٩
٣٥٨		حكم الختان	٥٦٠
٣٥٨		قلم الأظفار ونتف الإبط	٥٦١
٣٥٩		كتاب الوصايا	٥٦٢
٣٥٩		معنى الكلمة	٥٦٣
٣٥٩		حكم الوصية	٥٦٤
٣٥٩		أركان الوصية	٥٦٥
٣٦٠		شرائط صحة الوصية	٥٦٦
٣٦١		بيان الموصى به	٥٦٧
٣٦٢		هل يقدم البعض على البعض	٥٦٨
٣٦٣		بيان الموصى له وأحكامه	٥٦٩
٣٦٤		مدلولات الألفاظ المختلفة	٥٧٠
٣٦٦		الرجوع من الوصية	٥٧١
٣٦٧		فصل في الإيصاء	٥٧٢
٣٦٧		حكم الإيصاء	٥٧٣



بسم الله الرحمن الرحيم

كلمة المؤلف

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد!

فإن من المعروف لدى الأوساط العلمية أن مختصر القدوري من أهم الكتب الفقهية الدراسية في شبه القارة الهندية والبلاد الإسلامية الأخرى، ولا شك أن هذا الكتاب جامع للفضائل، فلا نظير له في سهولة الألفاظ، ودقة التعبير والإيجاز البليغ، ومع ذلك قد يشعر كثير من المهتمين للمناهج الدراسية وأمور الناشئين: أن الصغار الذين يتلقون هذا الكتاب بعد "الفقه الميسر" يجدون صعوبة في حل بعض العبارات، ولا يرفع فهمهم في بعض الأحيان إلى روح المسئلة من دقة التعبير.

فألح علي بعض الإخوان أن أسهل عبارات الكتاب، وأفتح مغلقاته وأفصل مجملاته بقدر الإمكان.

فشمرت عن ساق الجد لهذا العمل الجليل، وكنت أعرف أنني أتجشم لأمر خطير ولكنني استعنت بالله تعالى وبدأت هذا العمل بتوفيقه وعنايته.

وعملي في هذا الجمع والتأليف: أني جعلت "المختصر" أصلاً، وإذا احتجت إلى التسهيل والتفصيل أخذت عبارات "تحفة الفقهاء"، أما التعريفات فأكثرها من "رد المحتار" و "الجوهرة النيرة". فأكثر اعتمادي على هذه الكتب الأربعة: القدوري؛ وهو الأصل لهذا المجهود، وتحفة الفقهاء؛ وبه حاولت التيسير، ورد المحتار والجوهرة؛ وبهما أخذت التعريفات والقول المفتى به.

وأوردت في بداية كل مبحث من مباحث الكتاب نصاً من الكتاب والسنة ما استطعت لبيان أهمية المبحث وفضيلته واتباعاً لمنهج "الفقه الميسر للعبادات".

وغيرت في بعض الأحيان ترتيب القدروي، واخترت ترتيب "الهداية" قصداً للتيسير والسهولة، وحذفت أبواب العبادات، وكذا أبواباً من المعاملات حسب المقرر الدراسي في دارالعلوم لندوة العلماء بلكناؤ.

ولا يسعني إلا أن أتقدم بواجب الشكر لأستاذي وسماحة شيخي الجليل محمد الرابع الحسيني الندوي حفظه الله ونفع به الإسلام والمسلمين الذي شرفني بتقديم هذا الكتاب وشجعني على هذا العمل.

وأشكر كذلك أستاذي الجليل فضيلة الشيخ عتيق أحمد البستوي القاسمي الذي تفضل بمراجعة الكتاب وزودني بتوجيهات رشيدة وآراء سديدة زادت من قيمة الكتاب.

كما يجب عليّ أن أقوم بواجب الشكر لكل من ساعدني
 في مختلف المراحل من ظهور هذا الكتاب، وأخصّ بالذكر من
 بينهم الأخ الفاضل الجليل بلال عبد الحي الحسني الندوي الذي
 اهتم بنشر هذا الكتاب وطبعه، والأخ محمد نفيس خان الندوي،
 والأخ سمعان خليفة الندوي، والأخ أحسن عبد الحق الندوي
 الذين ساعدوني في تصحيح الكتاب والمراجعة.

وأشكر الله سبحانه وتعالى وأحمده أولاً وآخرافإنه
 بفضله وتوفيقه تتم الصالحات، وأتمس من القراء الأفاضل أنهم
 إذا عثروا فيه على نقص أو سوء تعبير فليتكروا بإخباري به، حتى
 أسعى لإصلاحه في الطبعة التالية، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن
 يوفقني للسداد، وينفعني به في المعاد ويجعله ذريعة لمغفرتي
 ورفع الدرجات.

راشد حسين الندوي

١٤ من ربيع الأول ١٤٣٠ هـ

ترجمة صاحب القدوري

اسمه وكنيته:

هو أبو الحسن أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان الفقيه القدوري الحنفي البغدادي صاحب المختصر المسمى بالقدوري.

مولده ونشأته:

ولد سنة اثنتين وستين وثلثمائة من الهجرة. أخذ الفقه من أبي عبد الله الجرجاني، وكان من أكابر الحنفية من أصحاب الترجيح، انتهت إليه رياستهم بالعراق وارتفع جاهه.

مصنفاته:

ومن مصنفاته:

- ١ - المختصر المشهور باسمه مختصر القدوري، وهذا الكتاب من أكثر الكتب تداولاً عند الحنفية.
- ٢ - شرح مختصر الكرخي.
- ٣ - التجريد في سبعة أسفار يشمل على مسائل الخلاف بين الحنفية والشوافع.
- ٤ - التقريب في مسائل الخلاف.

سبب تسميته بالقدوري:

نسب إلى بيع القدور، والقدور جمع قدر.

يوم وفاته:

مات في اليوم الخامس عشر من شهر رجب سنة ثمان وعشرين وأربعمائة ببغداد، ودفن من يومه في داره، ثم نقل إلى شارع المنصور، ودفن بجانب أبي بكر الخوارزمي.

أهمية مختصر القدوري عند الحنفية:

قد أسلفنا أن مختصر القدوري من أكثر الكتب تداولاً عند الحنفية، ومن الكتب التي اتفقت المدارس على ادخالها في المنهج الدراسي، وليس ذلك إلا بسهولة ألفاظه ومثانة أسلوبه مع الإيجاز المدهش.

وقيل: إن القدوري لما صنف هذا الكتاب حمله مع نفسه إلى بيت الله الحرام، وعلقه مع أستاره، وسأل الله تعالى أن يبارك له فيه، فاستجيب له وجعله الله تعالى مباركاً لذلك.

وعدد مسائل القدوري: اثنا عشر ألفاً وخمسة مائة (☆).

(☆) الجوهرة المضيئة، الموسوعة الفقهية: ١/٣٦٥. مقدمة القدوري طبع دار الكتب العلمية.

كشف الظنون: ٥/٧٤.

ترجمة صاحب التحفة

اسمه ونسبه:

هو علاء الدين محمد بن أحمد بن أبي أحمد السمرقندي.
قال الإمام الكفوي في الفوائد البهية:
”محمد بن أحمد بن أبي أحمد أبو بكر علاء الدين
السمرقندي صاحب تحفة الفقهاء أستاذ صاحب البدائع، شيخ
كبير فاضل جليل القدر تفقه على أبي معين ميمون المكحولي
وصدر الإسلام أبي اليسر البزدوي.“

بلده:

هو سمرقند كما تدل نسبته إليها، وسمرقند مدينة مشهورة
فيما وراء النهر.

شيوخه وتلامذته:

تلقى العلم على اثنين من مشاهير العلماء، وقد سبقت
الإشارة إليهما:
أولهما: صدر الإسلام أبو اليسر محمد بن محمد بن عبد
الكريم بن موسى البزدوي.
والثاني: هو أبو المعين ميمون بن محمد المكحولي
النسفي صاحب تبصرة الأدلة.
وأشهر تلامذته الإمام الكاساني صاحب البدائع، ومحمد
بن الحسين بن ناصر بن عبد العزيز، ضياء الدين البدينجي صاحب
الهداية.

وفاته:

اختلف في ذكر وفاته وحدث فيه خلاف كبير.
فقد ذكر السمعاني أنه توفي سنة ٥٣٩هـ، وذكر حاجي
خليفة في كشف الظنون عند الكلام على مصنفه "مختلف الرواية"
أنه توفي سنة ٥٥٢هـ، وعند الكلام على كتابه ميزان الأصول أنه
توفي سنة ٥٥٣هـ، وقد قدر الزركلي وفاته سنة ٥٧٥هـ.

كتابه تحفة الفقهاء:

قال صاحب البدائع عن التحفة:

"وقد كثر تصانيف مشائخنا في هذا الفن قديماً وحديثاً
وكلهم أفادوا وأجادوا، غير أنهم لم يصرفوا العناية إلى الترتيب
في ذلك، سوى أستاذي وارث السنة ومورثها الشيخ الإمام الزاهد
علاء الدين رئيس أهل السنة محمد بن أحمد بن أبي أحمد
السمرقندي رحمه الله." (١)

وقال صاحب التحفة عن كتابه:

"اعلم أن المختصر المنسوب إلى الشيخ أبي الحسين
القدوري رحمه الله جامع جملاً من الفقه مستعمله (ثم قال)
"ولما عمت رغبة الفقهاء إلى هذا الكتاب طلب مني بعضهم من
الإخوان والأصحاب أن أذكر فيه بعض ما ترك المصنف من
أقسام المسائل، وأوضح المشكلات منه بقوى من الدلائل
ليكون ذريعة إلى تضييف الفائدة." (٢)

(١) مقدمة بدائع الصنائع: ١/١٢، ١٣.

(٢) مقدمة تحفة الفقهاء: ٥/١، كشف الظنون.

مقدمة الكتاب

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين ، و الصلاة و السلام على خاتم
المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله الأمين ، و على آله و صحبه
الغر الميامين ، و بعد :

يمتاز الدين الإسلامي من بين الأديان الأخرى بأنه يحيط
مع تأكيده على عقيدة التوحيد الخالصة بجوانب الحياة العملية
إحاطة شاملة ، و يعطي تعليمات واضحة لصلاح حياة الإنسان
الفردية و الحياة الجماعية كليهما ، فالمسلم يكون بذلك مكلفاً
بالعمل بما تقرره الشريعة الإسلامية له في هذه الجوانب كلها ، و
أخذاً من كتاب الله و سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما يحتاج
إليه في ذلك ، و بحيث أن اقتباس أحكام الدين الإسلامي من
هذين المصدرين يحتاج إلى بذل وقت و عناية علمية ليعرف ما
جاء في ذلك من تفصيل و إيضاح ، و لا يقدر كل فرد من أفراد
عامة المسلمين على الإحاطة بها إحاطة كاملة ، و لذلك اعتنى
العلماء ذوو دراسة و بحث و تحقيق بالعكوف على دراسة هذه

الأحكام في الكتاب و السنة ، ليقدموها للناس بأسلوب توضيحي ميسر، و سمي ذلك بالفقه الإسلامي ، فتيسر بذلك للذين يتغون معرفة الأحكام بسهولة و إيجاز أن يطلعوا عليها، وألف العلماء لذلك كتباً القرون الماضية لإيضاح هذه الأحكام في أساليب كانت سائدة في عصورهم.

أما العصر الحاضر فقد عمت المعرفة و الثقافة في الناس، واحتاج عامة الناس إلى التسهيل في الحصول على المعرفة و إلى اللغة السهلة ، فرأى علماء هذا العصر أن يؤلفوا كتباً ذات أساليب ميسرة لتكون الاستفادة من الكتب العلمية أكثر يسراً، فألف الأستاذ الراحل شفيق الرحمن الندوي أستاذ الفقه الإسلامي و اللغة و الأدب بدار العلوم ندوة العلماء سابقاً لطلاب المرحلة الوسطى للمعاهد الدينية كتاباً في الفقه الحنفي سماه "الفقه الميسر"، واقتصر فيه على أبواب العبادة وحدها، و لم يدخل في باب المعاملات ، فاقترضت الحاجة إلى أن يكون هناك جزء ثان أيضاً لهذا الكتاب ، و ذلك لبيان أحكام المعاملات، و لكن الأستاذ المرحوم توفي قبل أن يقوم بتأليف هذا الجزء، فاقترضت الحاجة إلى أن يتولى هذا العمل أستاذ آخر، فتحقق ذلك و قام به أحد تلاميذه النبلاء و هو الأستاذ المفتي راشد حسين الندوي أستاذ الحديث النبوي و الفقه الإسلامي والأصول في الجامعة الإسلامية ضياء العلوم بمديرية رائتي

بريلي (الهند)، وهو يدرس الفقه ويقوم بإصدار الفتاوى على الاستفتاءات الفقهية الواردة إلى جامعته التي يدرس فيها، فكان كفوًّا لهذا العمل العلمي، وهو بذلك يملأ الفراغ الذي كان يقتضي أن يملأه أحد الممارسين لهذا الفن المهم.

وألقيت نظرة عابرة على هذا التأليف ووجدت أنه اعتمد في ذلك على عدد من الكتب الفقهية الموثوق بها كمصادر معتمد عليها في الفقه الحنفي الإسلامي كما ذكر ذلك في مقدمته، فجاء عمله عملاً طيباً مفيداً، و التزم في بيان المسائل الفقهية بالأسلوب السهل، أرجو أن تحصل به فائدة ونفع لطلاب الفقه في المرحلة المتوسطة، جزاه الله تعالى عليه خيرا الجزاء، والله ولي التوفيق والقبول.

كتبه

محمد الرابع الحسني الندوي

١٤٣٠/٠٣/٢١ هـ

رئيس ندوة العلماء، لكهنؤ (الهند)

٢٠٠٩/٠٣/١٩ م

بسم الله الرحمن الرحيم

كتاب النكاح

قال الله تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رِسَالًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِيَّةً﴾ (١)

وقال تعالى: ﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ (٢)

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "أما والله! إنني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني." (٣)

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب! من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء." (٤)

(٢) سورة الروم/٢١

(١) سورة الرعد/٣٨

(٣) رواه البخاري في النكاح، باب الترغيب في النكاح (رقم الحديث: ٥٠٦٣). ومسلم في النكاح، باب استحباب النكاح لمن تآقت نفسه إليه (رقم الحديث: ٣٤٠٣).

(٤) رواه البخاري في النكاح، ومسلم في النكاح، باب استحباب النكاح لمن تآقت نفسه إليه (رقم الحديث: ٣٣٩٨-٣٤٠٠)

معنى النكاح:

النكاح في اللغة: الضم والجماع.
والنكاح في الشرع: عقد النكاح بشروطه وأركانه.
حكم النكاح: أنه سنة مؤكدة في حالة الاعتدال،
وواجب في حالة التوقان (١)، ومكروه في حالة خوف الجور.
وركن النكاح: الإيجاب والقبول.
والإيجاب: ما يتلفظ به أولاً من أي جانب كان، والقبول
جوابه.

ولا بد أن يكون الإيجاب والقبول بلفظين يعبر بهما عن
الماضي، أو يعبر بأحدهما عن الماضي والآخر عن المستقبل، مثل
أن يقول: زَوَّجْنِي، فيقول: زوجتك.

شروط النكاح:

و أما شروط النكاح فسبعة:

١ - الأول: الشهادة، فلا ينعقد نكاح المسلمين إلا
بحضور شاهدين حرين عاقلين بالغين مسلمين أو رجل وامرأتين،
عدولا كانوا أو غير عدول أو محدودين في قذف.
فإن تزوج مسلم كتابية بشهادة كتابيين جاز عند أبي حنيفة
وأبي يوسف رحمهما الله، وقال محمد: لا يجوز إلا أن يُشهد
شاهدين مسلمين.

(١) التوقان بفتح التاء والواو: شدة الاشتياق إلى الجماع بحيث يخاف الوقوع في الزنا لو لم يتزوج.

٢- الثاني: أن تكون المرأة محللة، فإن المحرمة لا تكون محلاً لحكم النكاح.

٣- الثالث: أن يكون العاقد أهلاً للنكاح بأن يكون عاقلاً بالغاً حراً.

فلا ينعقد نكاح المجنون والصبي الذي لا يعقل، فإن تزوج الصبي العاقل يتوقف نكاحه على إجازة وليه.

٤- الرابع: أن يسمع الشاهدان نكاحهما.

٥- الخامس: أن تكون المرأة راضية بالنكاح إذا كانت بالغة، بكراً كانت أو ثيباً، فلا يملك الولي إجبارها بالنكاح.

٦- السادس: أن يكون الإيجاب والقبول في مجلس واحد.

النكاح بالهاتف والجوال:

فلا يجوز النكاح بالهاتف والجوال والرسالة لأن مجلس الزوجين فيها مختلف.

أما إذا وكل رجلاً بالهاتف أو بالجوال أو بالرسالة أو بالإنترنت فأجاب النكاح عن موكله أو قبل فالنكاح ينعقد.

٧- الشرط السابع: أن يكون الزوج والزوجة معلومين.

باب

المحرمات

لتحريم النكاح تسعة أسباب:

الأول: التحريم بسبب القرابة.

والمحرمات بالقرابة سبع فرق:

١- الأمهات، فلا يحل للرجل أن يتزوج بأمه ولا بجذاته من قبل أبيه و أمه وإن علون.

٢- البنات، فلا يحل له أن يتزوج بينته أو بنت ولده وإن سفل.

٣- الأخوات، فلا يحل له أن يتزوج بأخته.

وهن ثلاثة أنواع: أخت لأب و أم، أخت لأب، أخت لأم.

٤- العمات، وهن ثلاثة أنواع: عمة لأب و أم، عمة لأب،

عمة لأم.

وكذا تحرم عليه عمات أبيه وعمات أجداده وعمات

أمه، وعمات جداته.

٥- الخالات، وهن كذلك ثلاثة أنواع: خالته لأب و أم،

خالته لأب، خالته لأم.

وتدخل فيهن خالات آبائه وأمهاته.

٦- بنات الأخ، وبنات أبناء الأخ، وبنات بنات الأخ

وإن سفلن.

٧- بنات الأخوت، وبنات أبناء الأخت، وبنات بنات الأخت

وإن سفلن.

السبب الثاني: التحريم بالصهرية.

والمحرمات بالصهرية أربع فرق:

١- أم الزوجة وجداتها من قبل الأب والأم وإن علون،

سواء دخل بنتها أم لم يدخل.

٢- بنات الزوجة، وبنات بناتها وأبنائها، لكن يشترط

الدخول بالأم، ولا تحرم بنفس العقد على الأم.

٣- حليلة الإبن، وكذا حليلة ابن الإبن وابن البنت وإن

سفلن، سواء دخل بها الإبن أم لم يدخل.

٤- حليلة الأب وحليلة الأجداد من قبل الأب والأم

وإن علون.

السبب الثالث: التحريم بالرضاع.

كل من يحرم من الفرق السبع بسبب القرابة يحرم بسبب

الرضاع، لأنه عليه السلام قال: "الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة." (١)

وكذا كل من يحرم بالصهرية من الفرق الأربع بالنسب

يحرم بالرضاع حتى يحرم على الواطئ أم الموطوءة وبنتها من

(١) رواه البخاري في النكاح، باب "وأبهاؤكم اللاتي أرضعنكم" (رقم: ٥٠٩٩). ومسلم في

الرضاع باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة (رقم: ٣٥٦٨)

جهة الرضاع وهلم جرا.

السبب الرابع: التحريم بسبب الجمع.

فلا يحل أن يجمع بنكاح بين الأختين، وكذا بين المرأة وعمتها أو خالتها، أو بين المرأة وبنت أختها أو بنت أخيها.

وكذا لا يجمع بين امرأتين لو كانت إحداهما رجلا لم يجز له أن يتزوج بالأخرى.

ولا بأس بأن يجمع بين امرأة وابنة زوج كان لها من قبل، لأنك إذا قدرت بنت الزوج رجلا لم يجز له أن يتزوج بزوجة أبيه، ولكنك إذا قدرت المرأة رجلا جاز له أن يتزوج بالبنت لعدم القرابة بينهما.

السبب الخامس: تحريم تقديم الأمة على الحرة.

فمن كانت تحته حرة لا يجوز له أن يتزوج الأمة، ومن كانت تحته أمة جاز له أن يتزوج الحرة.

السبب السادس: التحريم بسبب حق الغير.

فلا يجوز للرجل أن يتزوج منكوحة الغير أو معتدته.

السبب السابع: التحريم بسبب الشرك.

فلا يحل وطء المشركات بنكاح ولا بملك يمين وتحل

الكتابيات.

السبب الثامن: التحريم بسبب ملك اليمين.

فلا يجوز للرجل أن يتزوج جاريته أو مكاتبته.

وكذا لا يجوز للمرأة أن تتزوج مملوكها.

السبب التاسع: التحريم بالطلاق الثلاث.

فإن طلق امرأته ثلاثاً فلا تحل له من بعد حتى تنكح

زوجاً غيره.

باب

المهر

ويصح النكاح إذا سمي فيه مهر، ويصح وإن لم يسم فيه

مهر، وأقل المهر عشرة دراهم (١)، ولو جوب المهر صور:

١- أن يسمي مهرأً أقل من عشرة دراهم، وللمرأة عشرة

دراهم في هذه الصورة إن دخل بها أو مات عنها، وإن طلقها قبل

الدخول والخلوة فلها خمسة دراهم.

٢- أن يسمي عشرة دراهم فما زاد فعليه المسمى في

هذه الصورة إن دخل بها أو مات عنها، وإن طلقها قبل الدخول

والخلوة فلها نصف المسمى.

٣- أن لا يسمي لها مهرأً أو تزوجها على أن لا مهر لها

فلها مهر مثلها إن دخل بها أو مات عنها، وإن طلقها قبل الدخول

بها والخلوة فلها المتعة.

بمن يعتبر مهر المثل:

ويعتبر مهر المثل بأخواتها وعماتها وبنات عمها.

(١) الدرهم يعادل: ٢٤٦١٤٨ جراماً من الفضة فعشرة دراهم يعادل ٢٠٤٦١٨ جراماً من الفضة تقريباً.

ولا يعتبر بأمها وخالتها إذا لم تكن الأم من قبيلتها.
ويعتبر في مهر المثل: أن تتساوى المرأتان في السن
والجمال والمال والعقل والدين والبلد والعصر والعفة.

معنى المتعة:

المتعة: ثلاثة أثواب من كسوة مثلها، وهي: درع و خمار
وملحفة.

ويستحب المتعة لكل مطلقة، إلا لمطلقة واحدة، وهي التي
طلقها الزوج قبل الدخول والخلوة، ولم يسم لها مهرًا فإنها تجب
لها المتعة.

٤- أن يسمى ما ليس بمال كالخمر والخنزير، فالنكاح
جائز ولها مهر المثل.

وكذا إذا تزوج حرًا امرأة على أنه يخدمها مدة كسنة أو
شهر، أو تزوجها على تعليم القرآن جاز النكاح ولها مهر مثلها.

٥- وإن تزوجها ولم يسم لها مهرًا، ثم تراضيا على تسمية
مهر، فهو مهر لها إن دخل بها أو مات عنها وإن طلقها قبل
الدخول بها والخلوة فلها المتعة.

٦- وإن سمي لها مهرًا، ثم زاد في المهر بعد العقد،
لزمته الزيادة إن دخل بها أو مات عنها وتسقط الزيادة بالطلاق
قبل الدخول.

٧- وإن حطت المرأة عن مهرها صح الحط.

٨- وإذا تزوج على ما هو مجهول الجنس، تبطل التسمية ويجب مهر المثل:

وذلك نحو أن يتزوج على ثوب أو دابة أو حيوان أو دار، ولم يبين الجنس والنوع والصفة.

٩- فإن تزوج على ما هو معلوم الجنس والنوع، ولكنه مختلف الوصف والقدر بأن تزوج على فرس أو حمار صحت التسمية ولها الوسط من ذلك، والزوج مخير، إن شاء أعطأها الوسط من ذلك وإن شاء أعطأها قيمته.

الخلوة الصحيحة وموانعها:

الخلوة الصحيحة أن يخلو الرجل بامرأته، ولا تكون ثم مانع من الوطئ من حيث الحس ولا من حيث الشرع. فإن طلق الرجل امرأته بعد الخلوة الصحيحة فللمرأة كمال مهرها.

أما إذا كان ثم مانع حسي أو شرعي من الوطء فلها نصف مهرها إن سمى المهر، وإن لم يسم فلها المتعة. والمانع الحسي: نحو المرض الذي يمنع الوطء، ووجود ثالث في الدار، وكون المرأة رتقاء - وهي التي لا يمكن وطئها لسد فرجها -.

والمانع الشرعي: أن تكون المرأة حائضا أو نفساء أو كان أحدهما صائما صوم رمضان، أو مُحَرِّما بحج أو عمرة.

والزوج إذا كان عتيّنا وخلا بامرأته خلوة صحيحة، فلها
كمال مهرها اتفاقاً.

وإذا خلا المجبوب بامراته خلوة صحيحة فلها كذلك
كمال المهر عند أبي حنيفة رحمه الله خلافاً لهما.

باب الولي

الولاية في النكاح: تثبت للعصبات، الأقرب فالأقرب، إذا
كان مسلماً حراً بالغاً عاقلاً، فلا ولاية لكافر على مسلمة ولا لعبد
ولا لصغير ولا لمجنون.

ثم الولاية في النكاح نوعان:
الأولى: ولاية إجبار أو استبداد.

وتثبت ولاية الإجبار في الصغار والمجانين.

ولذلك جاز نكاح الصغير والصغيرة إذا زوجها الولي،
بكرًا كانت الصغيرة أو ثيبًا.

فإن زوجها الأب أو الجد فلا خيار لهما بعد بلوغهما
إذا لم يعرف منهما سوء الاختيار.

وإن كانا معروفين سوء الاختيار قبل هذا العقد فلهما
خيار الفسخ عند القاضي.

وإن زوجها غير الأب والجد فلكل واحد منهما الخيار.

إذا بلغا، إن شاء أقام على النكاح وإن شاء رجع إلى القاضي
وفسخ النكاح.

والثانية: ولاية نَدْب واستحباب.
وتثبت هذه الولاية للعصبات في حق البالغة العاقلة بطريق
الندب والاستحباب.

نكاح المرأة بغير إذنها:

فلا يجوز للولي إجبار البالغة العاقلة على النكاح، بكرة
كانت أو ثيباً.

وكذلك لا يجوز أن يزوجه إلا بإذنها.
وإذا استأذن الولي البكر فسكت أو ضحكت أو بكت
بغير صوت، فذلك إذن منها دلالة وهو كالإذن صراحة.
وإذا استأذنها فأبت لا يجوز أن ينكحها.
وإذا استأذن الثيب فلا بد من رضائها بالقول.

البكر حكماً:

وإذا زالت بكاره المرأة بوثة أو حيضة أو جراحة أو
تعنيس (١) فهي في حكم الأبكار.
وإن زالت بكارتها بالزنا فهي كذلك عند أبي حنيفة
رحمه الله، وقالوا: هي في حكم الثيب.

(١) عنست المرأة تعنيساً: طال مكثها في بيت أهلها بعد إدراكها ولم تتزوج.

نكاح المرأة بغير ولي:

وينعقد نكاح المرأة الحرة البالغة العاقلة برضاها وإن لم يعقد عليها ولي عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله إذا تزوجت من كفاء بمهر المثل، وليس للأولياء حق الفسخ. فإن تزوجت من غير كفاء فلا أولياء حق الاعتراض والفسخ. وقال محمد رحمه الله ينعقد موقوفا بإجازة الولي، فإن أجازه جاز وإن رده بطل.

وكذلك إذا تزوجت المرأة ونقصت من مهر مثلها فلا أولياء الاعتراض عليها عند أبي حنيفة رحمه الله حتى يتم لها مهر مثلها أو يفرقها. وقالوا: ليس لهم حق الاعتراض.

إذا كان الولي الأقرب غائبا:

وإذا غاب الولي الأقرب غيبة منقطعة، جاز لمن هو أبعد منه أن يزوجه.

والغيبة المنقطعة: أن يكون الولي الأقرب في موضع لو انتظر حضوره أو استطلاع رأيه فات الكفاء الذي حضر.

ثم إذا لم يكن واحد من العصبات جاز التزويج بغيرهم من ذوي الأرحام مثل الأم والعمة والخال والخالة عند أبي حنيفة.

ثم إذا عدم الأولياء تنقل الولاية إلى السلطان و نائبه

القاضي.

باب الكفاءة

والكفاءة في النكاح معتبرة، فإذا تزوجت المرأة بغير
كفء فللأولياء حق الاعتراض عند القاضي قبل أن تلد المرأة،
فإذا ثبت ذلك عند القاضي يفسخ النكاح بينهما.
والكفاءة تعتبر في النسب والدين والمال.
والكفاءة في المال أن يكون مالكا للمهر والنفقة.
وتعتبر الكفاءة بالصنائع عند أبي يوسف خلافا لأبي حنيفة.

أحكام شتى تتعلق بالنكاح:

- ١ - للحر أن يتزوج أربعاً من النساء وليس له أن يتزوج
أكثر من ذلك.
- ٢ - فإن طلق إحدى الأربع طلاقاً بائناً لم يجز له أن
يتزوج رابعة حتى تنقضي عدتها.
- ٣ - من تزوج امرأتين في عقدة واحدة، وإحداهما لا يحل له
نكاحها، صح له نكاح التي يحل له نكاحها ويبطل نكاح الأخرى.
- ٤ - وإذا أسلم زوج الكتابية فهما على نكاحهما.
- ٥ - وإذا تزوج الكافر بغير شهود أو في عدة كافر وذلك
في دينهم جائز، ثم أسلما أُقِرَّ عليه.
- ٦ - إن كان أحد الزوجين مسلماً، فالولد على دينه، وكذلك

إن أسلم أحدهما، ولهما ولد صغير، صار ولده مسلماً بإسلامه.

وجوب القسم بين النساء:

إن كان لرجل امرأتان فأكثر، فعليه أن يعدل بينهما في القسم، بكرين كانتا أو ثيبين، أو إحداهما بكرًا والأخرى ثيباً.

ولا حق لهن في القسم في حالة السفر فيسافر بمن خرجت قرعتها.

وإذا رضيت إحدى الزوجات بترك قسمها لصاحبته جاز، ولها أن ترجع في ذلك.

كتاب الرضاع

قال الله تعالى: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ﴾ (١).

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة." (٢)

الرضاع: بفتح الراء وكسرها لغة: مص الثدي.
وشرعا: عبارة عن إرضاع مخصوص في وقت مخصوص يتعلق به التحريم وذلك بأن يمص الطفل من ثدي آدمية أو أوجر لبنها أو أسقط ووصل اللبن في كل ذلك إلى جوف الصبي.

مدة الرضاعة:

ومدة الرضاع ثلاثون شهرا عند أبي حنيفة رحمه الله وستان عند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله، وعليه الفتوى، فإذا حصل الرضاع في هذه المدة وعلم يقيناً أن اللبن وصل إلى الجوف تعلق به التحريم، قليلا كان الرضاع أو كثيرا.

وإذا مضت مدة الرضاع، واتصل الرضاع بعد ذلك لم

يتعلق به التحريم.

(١) سورة النساء/ ٢٣.

(٢) رواه البخاري في النكاح باب وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم (رقم: ٥٠٩٩) ومسلم في الرضاع

باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من الرحم واللفظ له (رقم: ٣٥٦٩)

من لا يحرم بالرضاع:

ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب والصهرية، وإنما يخالف النسب في مسألتين:

إحدهما: إنه لا يجوز أن يتزوج الرجل أخت ابنه من النسب، ويجوز أن يتزوج أخت ابنه من الرضاع، لأن أخت ابنه من النسب إما بنته الشقيقة أو بنت امرأته الموطوءة، وبنت موطوءته حرام عليه كبنته الشقيقة، وهذا لا يوجد في الرضاع.

والثانية: إنه لا يجوز أن يتزوج الرجل أم أخته من النسب، ويجوز أن يتزوج أم أخته من الرضاع، لأن أم أخته من النسب إما أمه الشقيقة أو موطوءة أبيه، وحليلة الأب حرام على الإبن كأمه، وهذا لا يوجد في الرضاع فتأمل.

من يحرم بالرضاع:

ويتعلق بالرضاع التحريم في جانب المرضعة وفي جانب زوجها.

وبيانه: أن المرأة إذا أرضعت طفلاً، فإنها تحرم عليه وصارت أمّاً له، وصار زوجها أباً له، فإن كان المرضع أنثى، تحرم على زوجها لكونها بنتاً له، وإن كان ذكراً، تحرم المرضعة عليه، لكونه ابناً لها.

وأولاد المرضعة من هذا الزوج إخوة وأخوات المرضع لأب وأم، وأولاد المرضعة من غير هذا الزوج إخوة وأخوات له

لأم، وأولاده من غير المرضعة إخوة وأخوات له لأب.
وكذا الحكم في أولاد الأولاد من الجانبين.
وأمهات المرضعة جداته من قبل الأم وأمهات زوجها
جداته من قبل الأب.

وإخوة المرضعة وأخواتها: أخواله وخالاته، وإخوة
زوجها: أعمامه، وأخواته: عماته.

وبنات الأخوال والخالات والأعمام والعمات من
الرضاع حلال كما في النسب.

ولا يجوز للمرضع أن يتزوج بمن أرضعته مرضعته من
الإناث، لأنهن أخواته من الرضاع، لكونهن بنات لها من جهة
الرضاع.

وأصل ذلك: إن كل اثنين اجتماعا على ثدي واحد فهما
أخوان أو أختان أو أخ وأخت.

اختلاط اللبن بشيء آخر:

إذا اختلط اللبن بشيء آخر فله وجوه:

١ - فإذا اختلط اللبن بالماء، واللبن هو الغالب لم يتعلق به
التحريم عند أبي حنيفة رحمه الله، وقالوا رحمهما الله: يتعلق به
التحريم.

٢ - وإذا اختلط اللبن بالدواء، واللبن هو الغالب، يتعلق به

التحريم، وإن كان الدواء غالبا لم يتعلق به التحريم.

٣- وإذا اختلط اللبن بلبن شاة، فإن غلب لبن الشاة لم يتعلق به التحريم، وإن غلب لبن المرأة يتعلق به التحريم.

٤- وإذا اختلط لبن امرأتين يتعلق التحريم بأكثرهما عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله، وقال محمد رحمه الله: تعلق بهما التحريم.

٥- إذا اختلط اللبن بالطعام، ومستة النار، فإن كان الطعام هو الغالب لم يتعلق به التحريم.

وإن كان اللبن غالباً لا يقع به التحريم عند أبي حنيفة خلافاً لهما.

مسائل شتى تتعلق بالرضاع:

١- وإذا حلب اللبن من المرأة بعد موتها وأوجز به الصبي يتعلق به التحريم.

٢- وإذا نزل للبكر لبن، فأرضعت به صبياً يتعلق به التحريم.

٣- وإذا نزل للرجل لبن، فأرضع به صبياً لم يتعلق به التحريم.

٤- وإذا شرب صبيان من لبن شاة، فلا رضاع بينهما.

٥- إذا تزوج الرجل صغيرةً، فأرضعتها أمه، حرمت عليه، لأنها صارت أختاً له بالرضاع.

٦- وإذا تزوج صغيرة وكبيرة، فأرضعت الكبيرة الصغيرة،

صارت الكبيرة أمّاً للصغيرة من الرضاعة، وحرمتا على الزوج، وبطل نكاحهما، فإن كان لم يدخل بالكبيرة فلا مهر لها

وللصغيرة نصف المهر.

وينظر: فإن كانت المرضعة تعمدت الفساد: يرجع عليها الزوج بما غرم من نصف المهر، وإن كانت لم تتعمد: لم يرجع.

كيف يثبت الرضاع:

وإذا ثبت أن الرضاع محرّم، فإنما يعرف بالإقرار، أو بشهادة رجلين، أو رجل وامرأتين ولا يثبت بشهادة الرجل الواحد، ولا بشهادة النساء وحدهن.

كتاب

الطلاق

قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أبغض الحلال إلى الله عز وجلّ الطلاق." (١)

وقال صلى الله عليه وسلم: "أيما امرأة سألت زوجها طلاقاً من غير بأس، فحرام عليها رائحة الجنة." (٢)

والطلاق في اللغة: مأخوذ من الإطلاق، وهو الإرسال والترك ورفع القيد.

والطلاق في الشرع: حل رابطة الزواج، ورفع قيد النكاح، وإنهاء العلاقة الزوجية بألفاظ مخصوصة في الحال - كما في الطلاق البائن - أو في المال أي بعد مضيّ العدة كما في الطلاق الرجعي.

من يقع طلاقه ومن لا يقع طلاقه:

ويقع طلاق كل زوج إذا كان بالغاً عاقلاً غير نائم.
فلا يقع طلاق الصبي والمجنون والنائم.

(١) رواه أبو داود في الطلاق باب في كراهية الطلاق (رقم: ٢١٧٨) والحاكم في الطلاق (٣/٢٧٩٤) واللفظ لأبي داود،

(٢) رواه ابن ماجه في أبواب الطلاق باب كراهية الخلع للمرأة (رقم: ٢٠٥٥) وأبو داود في الطلاق باب في الخلع (رقم: ٢٢٢٦) والترمذي في أبواب الطلاق واللعان باب ما جاء في المختلعات، وحسنه الترمذي (رقم: ١١٨٧)

وطلاق المُكره - وهو الذي أجبر على الطلاق - واقع.
وطلاق السكران واقع، وقال الكرخي والطحاوي: لا يقع طلاق السكران.

وطلاق الأخرس واقع بالإشارة.

أنواع الطلاق:

الطلاق في الأصل نوعان:

طلاق سنة، وطلاق بدعة:

طلاق السنة:

وطلاق السنة نوعان:

حسن، وأحسن.

فأحسن الطلاق: أن يطلق الرجل امرأته تطليقة رجعية في طهر لم يجامعها فيه، ويتركها حتى تنقضي عدتها.
والطلاق الحسن: أن يطلق الرجل امرأته واحدة رجعية في طهر لم يجامعها فيه ثم يطلق في الطهر الآخر واحدة، ثم في الطهر الثالث واحدة.

والسنة في الطلاق من وجهين:

سنة في الوقت، وسنة في العدد.

فالسنة في العدد يستوي فيها المدخول بها وغير المدخول بها، بأن يطلق المدخول بها أو غير المدخول بها طلاقاً واحداً ويتركها حتى تنقضي عدتها.

أما الطلاق الحسن فلا يتصور في غير المدخول بها، لأنها تبين بتطليقة، وتصير أجنبية في حق الزوج، فلا يمكن لزوجها أن يطلقها باقي الطلاق.

فأما السنة في الوقت: فيختلف فيها المدخول بها، وغير المدخول بها، فإن الطلاق في الحيض يكره إذا كانت المرأة مدخولا بها، فأما غير المدخول بها، فلا يكره طلاقها في حالة الحيض.

حكم الآيسة والصغيرة:

وإذا كانت المرأة لا تحيض من صغر، أو كبر، فأراد أن يطلقها للسنة ثلاثا، طلقها واحدة، فإذا مضى شهر طلقها أخرى، وإذا مضى شهر طلقها أخرى.

ويجوز أن يطلق الآيسة والصغيرة، وكذا الحامل، ولا يفصل بين الوطئ والطلاق بزمان.

وإذا كانت المرأة حاملا، وأراد أن يطلقها للسنة، فإنه يفصل بين كل تطليقتين بشهر عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله، وقال محمد رحمه الله: لا يطلقها للسنة إلا واحدة.

طلاق البدعة:

فأما طلاق البدعة فنوعان:

طلاق البدعة في الوقت، وطلاق البدعة في العدد.

فطلاق البدعة في الوقت: أن يطلق المدخول بها في

حالة الحيض، أو في طهر جامعها فيه.

وطلاق البدعة في العدد: أن يطلقها ثلاثاً بكلمة واحدة، كأن يقول: "أنت طالق ثلاثاً."

وكذلك إنطلقها ثلاثاً في طهر واحد. فإذا فعل ذلك، وقع الطلاق، وبانت امرأته منه، وكان عاصياً.

وإذا طلق الرجل امرأته في حال الحيض وقع الطلاق، ويستحب له أن يراجعها، إذا كانت الزوجة مدخولاً بها، فإذا طهرت وحاضت وطهرت فهو مخير، إن شاء طلقها وإن شاء أمسكها.

طلاق الصريح والكناية:

والطلاق على ضربين: صريح، وكناية.

فالصريح: أن يوقع الطلاق بلفظ اشتق من لفظ "الطلاق" نحو قولك: "أنت طالق" و"أنت مطلقة" و"طلقتك".

فبهذه الألفاظ يقع الطلاق الرجعي إذا كانت مرة أو مرتين، ولا يقع بقوله أنت طالق ونحوه إلا واحدة وإن نوى أكثر من ذلك، ولا يفتقر بها إلى النية.

فإذا قرن بهذه الألفاظ المصدر، بأن قال: "أنت طالق طلاقاً" و"أنت طلاق الطلاق" أو ذكر المصدر وحده بأن قال: "أنت الطلاق" فحكمها كالألفاظ السابقة، إلا أنه إذا لم تكن له نية، فهي واحدة رجعية، وإن نوى اثنين لا يقع إلا واحدة، وإن نوى

ثلاثاً صحت نيته وتقع ثلاث.

إذا وصف الطلاق بوصف:

وإذا وصف الطلاق بضرب من الزيادة والشدة كان بائناً، مثل أن يقول: "أنت طالق بائن" أو "أنت طالق أشد الطلاق" أو "أنت طالق أفحش الطلاق" أو "أنت طالق طلاق الشيطان" أو "أنت طالق طلاق البدعة" أو "أنت طالق كالجبل" أو "أنت طالق ملء البيت".

والضرب الثاني: الكناية.

والكناية: أن يوقع الطلاق بألفاظ دالة على البينونة والقطع والحرمة، ولم توضع للطلاق وتحتل الطلاق وغير الطلاق.

ثم الكنايات ثلاثة أقسام:

الأول: ما يصلح جواباً لا غير، كقوله: "أمرك بيدك" "اختاري" "اعتدي" "استبرئي رحمك" "أنت واحدة" "أنت حرة" "سرحتك" "فارقتك".

الثاني: ما يصلح جواباً ورداً، ولا يصلح شتماً وسباً، كقوله: "أخرجني" و"أذهبني" و"قومي" و"تقنعي" و"تخمري" و"استري" و"انتقلي" و"انطلقني" و"اغربي".

الثالث: ما يصلح جواباً وشتماً، ولا يصلح ردّاً، كقوله: "أنت خلية" و"أنت بريّة" و"أنت حرام" و"أنت بائن".

والأحوال ثلاثة:

الأولى: حالة الرضا.

والثانية: حالة مذاكرة الطلاق، بأن تسأل امرأته طلاقها.

والثالثة: حالة الغضب.

ففي حالة الرضا: لا يقع الطلاق بهذه الألفاظ كلها إلا

بالنية.

وفي حالة مذاكرة الطلاق: يقع الطلاق في القسم الأول

والقسم الثالث، ولا يقع الطلاق في القسم الثاني، -وهي الألفاظ

التي تصلح جواباً وردّاً- إلا بالنية.

وفي حالة الغضب: يقع الطلاق بالقسم الأول، وهي

الألفاظ التي تصلح جواباً لا غير.

أما القسمان الأخيران، فإنه يصدق إذا أنكر إرادة الطلاق.

تقسيم ألفاظ الكنايات باعتبار الرجعة والبينونة:

ثم ألفاظ الكناية باعتبار الرجعة والبينونة على قسمين:

الأول: ما يقع بها الطلاق الرجعي إذا نوى الطلاق، ولا

يقع إلا واحدة، وإن نوى اثنين أو ثلاثاً، وهي ثلاثة ألفاظ:

“اعتدى” “استبرئى رحمك” “أنت واحدة”.

الثاني: وهي بقية الكنايات، فإذا نوى بها الطلاق كانت

واحدة بئنة، وإذا نوى ثلاثاً كانت ثلاثاً، وإذا نوى اثنين كانت

واحدة.

الطلاق بالكتابة والهاتف:

ويقع الطلاق بالكتابة إذا كانت الكتابة مرسومة ومستبينة.

ونعني بالمستبينة أن تكون الكتابة على شيء يمكن فهمها وقراءتها، كأن تكون على قرطاس أو أرض مثلاً. فإن كانت غير مستبينة بأن كانت على الماء أو على الهواء لم يقع الطلاق.

ونعني بالمرسومة أن تكون معنوياً مثل ما يكتب إلى الغائب. فإن كانت كذلك يقع الطلاق، نوى أو لم ينو. وإن كانت غير مرسومة لم يقع إلا أن ينوي بها الطلاق. وإن كتب: "أما بعد! فأنت طالق" وقع الطلاق كما كتب، وتلزمها العدة من وقت الكتابة.

وإن كتب: "إذا جاءك كتابي هذا فأنت طالق" فجاءها الكتاب وقع الطلاق وإن لم تقرأه، وتلزمها العدة من وقت الوصول.

وإذا أكره الزوج على أن يكتب طلاق امرأته بالضرب والحبس، فكتب لا يقع الطلاق.

ويقع الطلاق بالهاتف والجوال إذا كان الزوج مقرأً به، فإن أنكر أنه طلقها لم يقع إلا أن يكون عند المرأة بينة أنه طلقها.

فصل

في إضافة الطلاق

ويقع الطلاق إذا أضاف الطلاق إلى جملتها، مثل أن يقول: "أنت طالق" أو "امرأتي طالق" أو "زينب طالق" وكان اسم امرأته زينب.

وكذا يقع الطلاق إذا أضافه إلى ما يعبر به عن الجملة، بأن قال: "رقتك طالق" أو "عنقك طالق" أو "روحك طالق" أو "بدنك أو جسدك أو وجهك طالق".

وكذا يقع الطلاق إن طلق جزءاً شائعاً منها، مثل أن يقول: نصفك أو ثلثك طالق.

وإن قال: "يدك أو رجلك طالق" لم يقع الطلاق. وإن طلقها نصف تطليقة أو ثلث تطليقة، كانت تطليقة واحدة.

تعليق الطلاق:

وإذا علق الطلاق بشرط، وقع الطلاق عقيب الشرط، مثل أن يقول لامرأته: "إن دخلت الدار فأنت طالق" فيقع الطلاق إذا دخلت الدار ولا يقع قبلها.

ولا يصح تعليق الطلاق إلا أن يكون الحالف مالكا كما مضى مثاله، أو أضافه إلى ملكه.

فإن قال لأجنبية: "إن دخلت الدار فأنت طالق" ثم تزوجها ودخلت الدار لم تطلق، لأنه لم يكن مالكا عند التعليق، ولم يصفه إلى ملكه.

فإن أضافه إلى ملكه بأن قال: "إن تزوجتك فأنت طالق" يقع الطلاق إذا تزوجها.

وإن قال الزوج: "إن كنت تحبيني أو تبغضيني فأنت طالق" فقالت: "أنا أحبك أو أبغضك" وقع الطلاق، وإن كان في قلبها خلاف ما أظهرت.

ألفاظ الشرط:

وألفاظ الشرط "إن" و"إذا" و"إذما" و"كل" و"كلما" و"متى" و"حيثما".

ففي كل هذه الألفاظ إن وجد الشرط انحلت اليمين ووقع الطلاق إلا في "كلما" فإن قال لامرأته: "كلما دخلت الدار فأنت طالق" فإن الطلاق يتكرر بتكرر الشرط، حتى يقع ثلاث تطليقات، فإن تزوجها بعد ذلك وتكرر الشرط لم يقع شيء.

وإذا زال الملك بعد اليمين، بأن علق طلاق امرأته على شيء، ثم طلقها تنجيزاً، وبانت، ثم تزوجها ثانياً، فإن وجد الشرط في ملك أي بعد تزوجها، انحلت اليمين، ووقع الطلاق وإن وجد في غير الملك انحلت اليمين ولم يقع شيء.

اختلاف الزوجين في وجود الشرط:

وإذا اختلف الزوجان في وجود الشرط فقال أحدهما: "وجد الشرط" وقال الآخر: "لم يوجد" فالقول قول الزوج والبيئة بينتها.

فإن كان الشرط لا يعلم إلا من جهة المرأة، فالقول قولها في حق نفسها، مثل أن يقول: "إن حضت فأنت طالق" فقالت: "قد حضت" طُلِّقت.

وإن قال لها: "إذا حضت فأنت طالق وفلانة معك" فقالت: "قد حضت" طلقت هي ولم تطلق فلانة.

وإذا قال لها: "إذا حضت فأنت طالق" فرأت الدم، لم يقع الطلاق حتى يستمر الدم ثلاثة أيام، لأن أقل مدة الحيض ثلاثة أيام، فما انقطع قبله لا يكون حيضا، فإذا تمت ثلاثة أيام، حكمنا بوقوع الطلاق من حين حاضت، لأنه إذا استمر ثلاثة أيام كان حيضا من الابتداء.

وإن قال لها: إن حضت حيضة فأنت طالق، لم تطلق حتى تطهر من حيضها.

فصل

في الاستثناء

وإن قال لامرأته: "أنت طالق إن شاء الله" متصلاً، لم يقع الطلاق، وإن قال: "أنت طالق" وسكت ثم قال: "إن شاء الله" وقع الطلاق.

وإن قال لامرأته: "أنت طالق ثلاثاً إلا واحدة" طلقتنتين وإن قال: "أنت طالق ثلاثاً إلا اثنتين" طلقت واحدة.

عدد الطلاق:

طلاق الأمة تطليقتان، وعدتها حيضتان، حراً كان زوجها أو عبداً.

وطلاق الحرة ثلاث، حراً كان زوجها أو عبداً.

طلاق غير المدخول بها:

وإذا طلق الرجل امرأته قبل الدخول بها ثلاثاً في الجملة الواحدة بأن قال: أنت طالق ثلاثاً، وقع الثلاث عليها.

وإن فرّق الطلاق بأن قال: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، بانت بالأولى، ولم تقع الثانية والثالثة.

وإن قال لغير المدخول بها: أنت طالق واحدة وواحدة، وقعت عليها واحدة.

وكذا تقع واحدة إذا قال: أنت طالق واحدة قبل واحدة،

أو قال: واحدة بعدها واحدة.

بخلاف ما إذا قال: أنت طالق واحدة قبلها واحدة، أو قال:

واحدة بعد واحدة أو مع واحدة أو معها واحدة، فإنها تقع ثنتان.

إضافة الطلاق إلى الزمان أو إلى المكان:

وإذا أضاف الطلاق إلى بلد بأن قال: أنت طالق بمكة،

فهو طالق في الحال بأي بلد كانت.

بخلاف ما إذا قال: أنت طالق إذا دخلت مكة، فإنها لا

تطلق حتى تدخل مكة، لأنه في معنى التعليق.

وإذا قال: أنت طالق غدا، وقع عليها الطلاق بطلوع الفجر

الثاني.

باب

تفويض الطلاق

له فصول أربعة :

أحدها: أن يقول لامرأته: أمرك بيدك.

والثاني: أن يقول لها: اختاري.

والثالث: أن يقول: أنت طالق إن شئت.

والرابع: أن يقول: طلقي نفسك.

أما الأول: فهو نوعان:

النوع الأول: أن يقول: أمرك بيدك، مطلقاً، ولم يوقت به بوقت ويريد به الطلاق، فإنه يصير أمرها بيدها، ويصير الطلاق مفوضاً إليها، وتصير مالكة للتطبيق ما دامت في مجلسها ذلك وإن طال.

وإذا صار الأمر بيدها، فإن اختارت نفسها في المجلس، تقع واحدة بآئنة إذا أراد الزوج به طلاقاً واحداً، أو اثنين، وكذلك إذا قالت: "طلقت نفسي" أو "أبنت" أو "أنا منك طالق أو بائن". فإن أراد ثلاثاً فهي ثلاث، لأن هذا اللفظ من الكنايات، وقد مرّ حكم الكنايات في موضعها.

فأما إذا وجد منها كلام أو فعل يدل على الإعراض عن اختيار النفس، بأن كانت قاعدة فقامت، أو كانت قائمة فركبت ونحو ذلك، فإنه يبطل خيارها، ويخرج الأمر من يدها.

النوع الثاني: أن يكون الأمر باليد موقتا بأن قال: أمرك بيدك يوماً أو شهراً، -مثلاً- فلها الأمر في الزمان الموقت، ولا يبطل خيارها في المجلس بالإعراض.

والفصل الثاني: أما إذا قال لها: "اختاري" فالجواب في هذا كالفصل الأول في جميع الأحكام إلا في موضعين: أحدهما: أن الزوج إذا أراد به الثلاث لا يقع بخلاف الفصل الأول، لأن قوله "اختاري" ليس من ألفاظ الطلاق، وإنما هو تفويض الطلاق بلفظ لا يقتضي التكرار.

والثاني: أنه لا بد من ذكر النفس في أحد الكلامين بأن يقول الزوج: اختاري نفسك، فقالت: اخترت، أو قال الزوج: اختاري، فقالت: اخترت نفسي، بخلاف ما إذا قال: اختاري، فقالت: اخترت فإنه لا يكون شيئاً.

الفصل الثالث: وإذا قال الزوج: أنت طالق إن شئت، فالجواب فيه كالجواب في الفصل الأول، والفرق بين الفصلين أن المرأة إذا قالت في هذا الفصل "شئت" تقع واحدة رجعية وإن نوى الزوج أكثر من ذلك، بخلاف الفصل الأول، فإن الطلاق ثم يقع بائناً، وإن نوى الزوج ثلاثاً وقعن.

الفصل الرابع: وإذا قال الزوج: طلقي نفسك، فالجواب فيه كالجواب في الفصل الثالث، إلا أن الزوج إذا نوى ثلاثاً، وطلقت المرأة نفسها يقع ثلاث.

أحكام

الطلاق الرجعي والبائن والمغلظ

الطلاق الرجعي:

إذا طلق الرجل امرأته تطليقة رجعية أو تطليقتين، فله أن يراجعها في عدتها، رضيت المرأة بالرجعة أو لم ترض. والرجعة: أن يقول لها: راجعتك أو راجعت امرأتي. وكذلك تصح الرجعة بالعمل، بأن يطأها، أو يقبلها، أو يلمسها بشهوة، أو ينظر إلى فرجها بشهوة. ويستحب له أن يشهد على الرجعة، وإن لم يشهد صحت الرجعة.

وإذا انقضت العدة، فقال الزوج: قد كنت راجعتها في العدة فصدقته فهي رجعة، وإن كذبت، فالقول قولها ولا يمين عليها عند أبي حنيفة رحمه الله.

وإذا انقطع الدم من الحيضة الثالثة لعشرة أيام، انقطعت الرجعة، وانقضت عدتها وإن لم تغتسل.

وإن انقطع الدم لأقل من عشرة أيام لم تنقطع الرجعة حتى تغتسل، أو يمضي عليها وقت صلاة، أو تميم وتضلي عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله، وقال محمد رحمه الله: إذا تيممت المرأة، انقطعت الرجعة وإن لم تصل.

والمطلقة الرجعية تتشوف وتترين، ويستحب لزوجها أن لا يدخل عليها حتى يستأذنها ويُسمعها خفق نعليه.
والطلاق الرجعي لا يحرم الوطئ، ما دامت المطلقة في العدة.

الطلاق البائن:

والطلاق البائن يحرم الوطئ، فإن كان دون الثلاث -واحداً أو اثنين- فله أن يتزوجها في عدتها وكذا بعد انقضاء عدتها.

المغلق - وهي الطلاق الثلاث:

وإن كان الطلاق ثلاثاً في الحرة أو اثنين في الأمة فالطلاق مغلق، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً بعد انقضاء العدة ويدخل بها، ثم يطلقها أو يموت عنها ومضت عدتها.

والصبي المراهق في التحليل كالبالغ.
وإذا تزوجها بشرط التحليل فالنكاح مكروه، فإن طلقها بعد وطئها حلت للأول.

وإذا طلق الرجل تطليقة أو تطليقتين فمضت عدتها، وتزوجت بزواج آخر، فدخل بها، ثم عادت إلى الأول، عادت إليه بثلاث تطليقات عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله، وقال محمد رحمه الله: عادت إليه بتطليقتين أو تطليقة.

وإذا كان الطلاق ثلاثاً فإن المرأة تعود بثلاث تطليقات

بالاتفاق، لأن الزوج الثاني يهدم ما دون الثلاث كما يهدم الثلاث عندهما خلافاً لمحمد رحمهم الله.

وإذا طلقها ثلاثاً، فقالت: "قد انقضت عدتي، وتزوجت بزوج آخر، ودخل بي الزوج الثاني، وطلقني وانقضت عدتي." والمدة تحتل ذلك، جاز للزوج الأول أن يصدقها إذا كان غالب ظنه أنها صادقة.

باب

الإيلاء

قال الله تعالى: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ

أَشْهُرِ الْآيَةِ﴾ (١).

معنى الإيلاء:

الإيلاء: مصدر آلى يولي إيلاء: وهو اليمين لغة.

وفي الشرع: عبارة عن اليمين على ترك الوطء في

الزوجة مدة مخصوصة بحيث لا يمكنه الوطء إلا بحنث يلزمه بسبب اليمين.

وقد كان الإيلاء طلاقاً في الجاهلية، فجعله الشرع طلاقاً

معلقاً بترك وطء الزوجة مدة مخصوصة.

ركن الإيلاء:

وركن الإيلاء شرعا: هو اللفظ الدال على ترك الوطء مؤكدا باليمين، كقوله: والله لا أقربك، أو والله لا أطأك، أو قال: والله لا أطأك أو لا أقربك أربعة أشهر.

وكذا الحكم لو استعمل لفظ المباضة أو المناكحة أو الإتيان أو الإصابة ونحوها.

فإن كان اللفظ مستعملا في الوطء، فلا يحتاج فيه إلى النية، وإن كان اللفظ محتملا يحتاج فيه إلى النية.

حكم الإيلاء:

ومن صار مؤليا، فإن وطئها في أربعة أشهر حنث في يمينه، ولزمته الكفارة، وسقط الإيلاء.

وإن لم يقربها حتى مضت أربعة أشهر وقعت تطليقة بائنة. فإن كان حلف على أربعة أشهر، فقد سقطت اليمين، وإن كان حلف على الأبد كقوله: والله لا أقربك، فاليمين باقية، فإن تزوجها ثانيا، عاد الإيلاء، فإن وطئها، لزمته الكفارة، وإن لم يطأها وقعت بمضي أربعة أشهر تطليقة أخرى، وكذا الجواب في المرة الثالثة.

فإن تزوجها بعد زوج آخر لم يقع بذلك الإيلاء طلاق، واليمين باقية، فإن وطئها، كفر عن يمينه.

وإن حلف على أقل من أربعة أشهر لم يكن مؤليا.

إذا لم يكن قادرا على الفیء:

وإن كان المولي مریضا، لا یقدر على الفیء - الرجوع -
أو كانت المرأة مریضة، أو كانت بينهما مسافة لا یقدر أن یصل
إليها في مدة الإیلاء، ففیئنه أن یقول بلسانه: "فُئْتُ" - أي رجعت -
إليها، وإن قال ذلك سقط الإیلاء، وإن صح في المدة بطل ذلك
الفیء، وصار فیئنه بالجماع.

باب

الخلع

قال الله تعالى: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يَاقِيَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ (١)

معنى الخلع:

الخلع لغة: التزع، يقال: خلعت النعل خلعا: أي نزعته،
والإسم: الخلع بالضم.

والخلع شرعا: إزالة ملك النكاح بلفظ الخلع أو بما في
معناه الموقوفة على قبول المرأة.

أحكام الخلع:

إذا وقع الخلاف بين الزوجين، وخافا ألا يقيما حدود الله،
ولم يرض الزوج أن يطلقها بغير شيء، فلا بأس للزوجة أن تفتدي

نفسها منه بمال تخلعها به، فإذا تراضيا على الخلع بمال مخصوص، وقال الزوج: خالعتك على مال كذا، وقعت به تطلقه بائنة، ولزمها المال.

ثم إن كان النشوز من جهة الزوج، فلا يحل له أن يأخذ شيئاً منها، بل ينبغي أن يطلقها بلا عوض، لقوله تعالى: ﴿وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاً﴾ (١)

وإن كان النشوز من جهة المرأة، جاز له أن يأخذ ما أعطها مهرًا، وكره له أن يأخذ أكثر مما أعطها ديانة، فأما في القضاء، فإذا تخالعا على الزيادة من المهر فإنها تلزم، وتؤمر المرأة بالأداء إليه.

بدل الخلع:

وكل ما لا يجوز أن يكون مهرًا حرمة - كالخمر والخنزير والميتة والدم - لا يجوز أن يكون بدلا في الخلع، لكن إذا قبل الزوج ذلك في الخلع، تقع الفقرة بينهما، ولا شيء على المرأة.

الفرق بين الطلاق على المال والخلع:

ثم الطلاق على المال كالخلع في الأحكام، فإذا طلقها على ألف، فقبلت، وقع الطلاق، ولزمها الألف، وكان الطلاق

بائنا كما قدمنا ذلك في الخلع.

والفرق بينهما في فصل واحد: وهو أن الخلع متى وقع على عوض لا قيمة له، كالخمر والخنزير لا يجب العوض، ويكون الطلاق بائنا لأن الخلع من كنايات الطلاق.

وأما الطلاق بعوض لا قيمة له إذا بطل العوض، فالطلاق يكون رجعياً، لأن صريح الطلاق يكون رجعياً، وكان بائنا لأجل العوض، فإذا بطل العوض يكون رجعياً.

والخلع يُسقط كل حق لكل واحد من الزوجين على الآخر مما يتعلق بالنكاح عند أبي حنيفة رحمه الله إلا نفقة العدة. وكذا الحكم عنده إذا كان مبارأة.

معنى المبارأة:

والمبارأة أن يقول: برئت من النكاح الذي بيني وبينك، وقبلت المرأة.

وقال أبو يوسف رحمه الله: المبارأة تُسقط، والخلع لا يُسقط.

وقال محمد رحمه الله: لا يسقطان إلا ما سمياه.

باب الظهار

قال الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَظَاهَرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ
لِمَا قَالُوا.....الآيَة﴾ (١)

تعريف الظهار:

الظهار لغة: مصدر ظاهر من امرأته: إذا قال لها: أنت عليّ،
كظهر أُمِّي، وظاهرت الرجل: إذا قابلت ظهرك لظهره أو إذا
غايظته.

والظهار شرعا: تشبيه المنكوحة بالمحرمة على سبيل
التأييد بنسب أو رضاع أو مصاهرة.

حكم الظهار:

إذا قال الزوج لامرأته: أنت عليّ كظهر أُمِّي، فقد حرمت
عليه امرأته، ولا يحل له وطئها وملاستها ولا تقبيلها حتى يكفر
عن ظهاره.

فإن وطئها قبل أن يكفر، استغفر الله ولا شيء عليه غير
الكفارة الأولى.

ولو شبه امرأته بعضو من أمه غير الظهر، فإن كان لا يجوز
النظر إليه نحو البطن والفخذ والفرج فهو ظهار.

ولو شبه امرأته بذوات المحارم غير الأم، فإن كانت
الحرمة على التأييد بنسب أو رضاع أو مصاهرة فإنه يكونظهارا.
ولو شبه امرأته بامرأة محرمة عليه في الحال، وهي ممن
تحل له في حالة أخرى، مثل أخت امرأته ومثل امرأة لها زوج، أو
مجنوسة لم يكن مظاهرا.

وإن قال: أنت عليّ مثل أُمِّي، يرجع إلى نيته، فإن قال:
أردت به الكرامة فهو كما قال، وإن قال: أردت الظهار فهو
ظهار، وإن قال: أردت الطلاق، فهو طلاق بائن، وإن لم تكن له
نية فليس بشيء.

ولا يكون الظهار إلا من زوجته، فإن ظاهر من أمته لم
يكن مظاهرا.

كفارة الظهار:

الكفارة لا تجب إلا عند وجود الظهار والعود.
والعود: هو العزم على وطئها بعد الظهار، ثم الكفارة
تجب على الترتيب التالي:

١ - عتق رقبة عند القدرة.

٢ - ثم صيام شهرين متتابعين عند العجز عن الإعتاق.

٣ - ثم إطعام ستين مسكينا عند العجز عن الصوم، لقوله

تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَظَاهَرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ الْآيَةَ﴾.

ولو جامع المظاهر في خلال الصوم، فإنه يستقبل الصوم

بالإجماع.

ولو جامع في خلال الإطعام لم يلزمه الاستقبال

بالإجماع.

ولو كفر بالإطعام: أطعم ستين مسكينا، ويطعم كل

مسكين نصف صاع من بر، أو صاعا من تمر أو شعير أو قيمة ذلك.

فإن غداهم وعشاهاهم جاز، قليلا كان ما أكلوا أو كثيرا.

وإن أطعم مسكينا واحدا ستين يوما أجزاء، وإن أعطاه في

يوم واحد لم يجزه إلا عن يومه.

باب

اللعان

قال الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ

شهداء إلا أنفسهم الآية﴾ (١)

تعريف اللعان:

اللعان لغة: مصدر: لاعن ملاءنة ولعانا: وهو الطرد والإبعاد.

وشرعا: شهادات تجري بين الزوجين مقرونة باللعن

والغضب.

إذا قذف الرجل امرأته بالزنا، أو نفى نسب ولدها،

وطالبته المرأة بموجب القذف، فعليه اللعان إذا وجدت شروط

اللعان، فإن امتنع منه، حبسه الحاكم، حتى يلاعن أو يكذب نفسه فيحد، وإن لاعن وجب على المرأة اللعان، فإن امتنعت حبسها الحاكم، حتى تلاعن أو تصدقه.

شروط اللعان:

وله سبعة شروط:

- ١- أن يكونا زوجين.
- ٢- أن يكونا حرين.
- ٣- أن يكونا مسلمين.
- ٤- أن يكونا بالغين.
- ٥- أن يكونا عاقلين.
- ٦- أن لا يكونا محدودين في قذف.
- ٧- أن تكون المرأة عفيفة.

صفة اللعان:

وصفة اللعان أن الزوج إذا قذف امرأته، وأنكرت وخاصمته إلى القاضي، فأمر القاضي زوجه بإقامة البينة على صدق مقالته، فعجز عن إقامة البينة، فإنه يبتدىء بالزوج، فيشهد أربع مرات، يقول في كل مرة: "أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا." ثم يقول في الخامسة: "أن لعنة الله عليّ إن كنت من الكاذبين فيما رميتها به من الزنا." ويشير إليها في جميع ذلك.

ثم تشهد المرأة أربع شهادات، تقول في كل مرة: "أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رمانى به من الزنا" وتقول في الخامسة: "أن غضب الله عليّ إن كان من الصادقين فيما رمانى به من الزنا، فإذا قالت ذلك، تمّ اللعان بينهما.

وإذا تمّ اللعان، فرق القاضي بينهما، وكانت الفرقة تطليقة بائنة عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله، وقال أبو يوسف رحمه الله: تكون الفرقة تحريماً مؤبداً.

وإن كان القذف بولد، نفى القاضي نسبه، وألحقه بأمه. فإن عاد الزوج، وكذب نفسه، حده القاضي، وحل له أن يتزوجها.

وكذلك إن قذف غيرها فحُدّ بهذا القذف، أو زنت المرأة فحُدّت حلّ له أن يتزوجها.

باب

الفسخ بالعيب وغيره

وإذا كان بالزوجة عيب كالجنون والبرص والرتق (١) والقرن (٢) فلا خيار لزوجها إذا رفع الأمر إلى القاضي، وله أن يطلقها إذا شاء.

(١) رتقت المرأة رتقا (س) انسدت فلا تلتقي فهي رتقاء.

(٢) القرن: هو مانع يمنع من سلوك الذكر في الفرج سواء كان عظما أو شيئا آخر.

أما إذا كان العيب بالزوج فأحكامه كما تلي:

١ - إذا ادعت المرأة أن زوجها عنين، وثبت ذلك عند القاضي بإقراره أو بغيره من الدلائل، فإن القاضي يؤجله سنة، فإن وصل إليها في هذه المدة فلا خيار لها، وإن لم يصل إليها وطلبت المرأة الفرقة، فإن القاضي يفرق بينهما، وكانت الفرقة تطليقة بئنة، ولها كمال المهر إذا كان قد خلا بها.

٢ - وإذا ادعت أن زوجها مجبوب، وثبت ذلك عند القاضي بإقراره أو بغيره من الدلائل، فرّق بينهما في الحال ولم يؤجله.

أما الخصي فإنه يؤجل كما يؤجل العنين.

٣ - وإذا كان بالزوج جنون أو جذام أو برص، فلا خيار للمرأة عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله، وقال محمد رحمه الله: لها الخيار، فإن ثبتت عند القاضي هذه العيوب، فرّق بينهما، والعمل في المحاكم الشرعية في الهند على قول محمد رحمه الله.

الفسخ بارتداد أحد الزوجين:

وإذا ارتد أحد الزوجين عن الإسلام، وقعت البينونة بينهما، وكانت الفرقة بينهما بغير طلاق.

فإن كان الزوج هو المرتد، وقد دخل بها فلها كمال المهر، وإن لم يدخل بها فلها نصف المهر.

وإن كانت المرأة هي المرتدة، فإن كان الارتداد قبل الدخول فلا مهر لها، وإن كان بعد الدخول فلها المهر.
وإن ارتدا معا، ثم أسلما معا، فهما على نكاحهما.
ولا يجوز أن يتزوج المرتد مسلمة أو كافرة أو مرتدة، وكذلك المرتدة لا يتزوجها مسلم أو كافر أو مرتد.

باب

العدة

قال الله تعالى: ﴿والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً﴾ (١).
وقال تعالى: ﴿والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء﴾ (٢).
وقال تعالى: ﴿وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن﴾ (٣).
العدة أنواع ثلاثة: عدة الوفاة، وعدة الطلاق، وعدة الوطء.

عدة الوفاة:

أما عدة الوفاة فهي في حق الحرة أربعة أشهر وعشر، صغيرة كانت أو كبيرة، دخل بها زوجها أو لم يدخل، لقوله تعالى: ﴿والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً..... الآية﴾.

(١) سورة البقرة/٢٣٤

(٢) سورة البقرة/٢٢٨

(٣) سورة الطلاق/٤

وإن كانت الزوجة حاملاً فانقضاء عدتها بوضع حملها إذا كان تاماً، أو كان سقطاً مستبين الخلق، قصرت المدة أو طالت.

عدة الطلاق:

إذا طلق الرجل امرأته طلاقاً بائناً أو رجعيّاً، أو وقعت الفرقة بينهما بغير طلاق، وهي حرة ممن تحيض فعدتها ثلاثة أقراء، والأقراء هي الحيض.

وإن كانت لا تحيض من صغر أو كبر فعدتها ثلاثة أشهر. وإن كانت حاملاً فعدتها أن تضع حملها.

عدة الموطوءة:

والمُنكُوحة نكاحاً فاسداً، والموطوءة بشبهة، عدتها ثلاث حيض في الفرقة والموت.

المسائل المتفرقة:

وإذا طلق الرجل امرأته في حالة الحيض لم تعدد بالحيضة التي وقع فيها الطلاق.

وابتداء العدة في الطلاق عقيب الطلاق، وفي الوفاة عقيب الوفاة، فإن لم تعلم بالطلاق والوفاة حتى مضت مدة العدة، فقد انقضت عدتها.

والعدة في النكاح الفاسد عقيب التفريق بينهما، أو عزم

الواطئ على ترك وطئها.

والمرأة التي عدتها بالأشهر نظرت، فإن كانت الوفاة أو الطلاق اتفقت في غرة الشهر، اعتبرت الشهور بالأهلة، وإن نقصت عن العدد.

وإن كانت الوفاة أو الطلاق وقعت في خلال الشهر اعتدت في الطلاق تسعين يوما، وفي الوفاة مائة وثلاثين يوما عند أبي حنيفة رحمه الله.

ما يجب على المعتدة من الإحداد وغيره:

معنى الإحداد:

الإحداد: هو الاجتناب عن جميع ما يتزين به النساء من الطيب، ولبس الثوب المصبوغ والمطيب بالعصفر والزعفران، والاكتحال والادّهان، والامتشاط، ولبس الحلي، والخضاب ونحو ذلك، إلا إذا لم يكن لها إلا ثوب مصبوغ، فلا بأس بأن تلبسه، ولا تقصد الزينة.

من يجب عليه الإحداد:

ويجب الإحداد على كل معتدة بالغة عاقلة مسلمة حرة، بانتهت من زوجها بواحدة أو ثلاث أو مات عنها زوجها. ولا يجب الإحداد على المطلقة طلاقا رجعيا.

ولا ينبغي أن تخطب المعتدة، ولا بأس بالتعريض في

الخطبة.

ولا يجوز للمطلقة الرجعية والمبتوتة الخروج من بيتها ليلاً ولا نهاراً، بل يجب عليها السكنى في البيت الذي كانت تسكن فيه، وأجر السكنى وكذا النفقة على الزوج.

وأما المتوفي عنها زوجها، فلا بأس بأن تخرج بالنهار في حوائجها، ولا تبني في غير منزلها الذي تعتد فيه، لأن نفقتها عليها، فتحتاج إلى الخروج لإصلاح أمرها.

ثم منزلها الذي تؤمر بالسكنى والإعتداد فيه: هو الموضع الذي كانت تسكنه قبل مفارقة الزوج وقبل موته، سواء كان الزوج ساكناً فيه أو لم يكن ساكناً.

ولذلك، فإنها إذا زارت أهلها، فطلقها زوجها، كان عليها أن تعود إلى منزلها الذي كانت تسكن فيه، فتعتد هنالك.

متى يجوز لها الخروج من بيت زوجها:

يجوز للمعتدة أن تخرج من بيت زوجها إذا وجدت حالة من الأحوال الآتية:

- ١- إذا كانت المرأة تخاف سقوط البيت وانهدامه.
- ٢- إذا خافت أن يغار على متاعها.
- ٣- إذا كان البيت بأجرة، ولا تجد ما تؤديه في أجرته في عدة.

وإن كان المنزل لزوجها، وقد مات عنها، فلها أن تسكن في نصيبها إن كان نصيبها يكفيها في السكنى، ولكن تستر عن

سائر الورثة ممن ليس بمحرم لها.
فإن كان نصيبها لا يكفيها، أو خافت على متاعها منهم،
فلها أن تنتقل، ويكون ذلك عذرًا.

ثبوت النسب

إذا طلق الرجل امرأته طلاقاً رجعياً، فجاءت بالولد لأقل
من سنتين من وقت الطلاق، بانت من زوجها، ويثبت نسب الولد
من زوجها.

وإذا جاءت به لسنتين أو أكثر ولم تقر بانقضاء عدتها
ثبت نسبه منه، وثبت الرجعة، ويجعل كأنه وطئها في العدة.
وإذا طلقها طلاقاً بائناً، أو مات عنها، ثبت نسب ولدها
من زوجها إذا جاءت به لأقل من سنتين.

وإذا طلقها طلاقاً بائناً فجاءت بالولد لتمام سنتين من يوم
الفرقة لم يثبت نسبه إلا أن يدعيه.
ويثبت نسب ولد المتوفي عنها زوجها ما بين الوفاة وبين
سنتين.

وإذا تزوج الرجل امرأة، فجاءت بولد لأقل من ستة أشهر
منذ يوم تزوجها، لم يثبت نسبه.

وإن جاءت به لستة أشهر أو أكثر منها، يثبت نسبه إن
اعترف به الزوج أو سكت، وإن جحد الولادة، يثبت بشهادة

امرأة واحدة تشهد بالولادة.

أكثر مدة الحمل وأقله:

أكثر مدة الحمل سنتان، وأقله ستة أشهر.

باب

النفقات

نفقة الزوجة:

إذا سلمت الزوجة نفسها في منزل الزوج، فعلى زوجها نفقتها وكسوتها وسكنائها، يعتبر ذلك بحالهما جميعاً، موسراً كان الزوج أو معسراً.

فإن امتنعت من تسليم نفسها وقالت: لا أسلم نفسي حتى تعطيني مهري، فلها النفقة.

متى تسقط النفقة:

تسقط نفقة الزوجة في الأحوال الآتية:

١- إذا نشزت المرأة، أي إذا خرجت من منزل زوجها بغير إذنه إلى أن تعود إلى منزله.

٢- إذا كانت الزوجة صغيرة لا يستمتع بها وإن سلمت نفسها إلى زوجها.

وإن كانت الزوجة كبيرة، والزوج صغيراً لا يقدر على الوطء،

فللزوجة النفقة من ماله.

٣- إذا وقع التفريق بينهما لمعصية الزوجة، كزوجة مكنت ابن زوجها من نفسها قبل الطلاق.

فإن فعلت ذلك بعد الطلاق فلها النفقة.

٤- إذا مات الزوج فلا نفقة لامرأته في العدة.

وإن طلقها الزوج، فلها النفقة والسكنى في العدة، سواء كان الطلاق رجعياً أو بائناً.

٥- إذا طلقها ثم ارتدت.

٦- إذا حبست المرأة من الزنا أو دين.

٧- إذا حجت مع غير محرم، أو ذهب بها رجل كرها.

أما إذا مرضت في منزل الزوج فلها النفقة.

أمور مهمة تتعلق بالزوجين:

١- إذا كان الزوج موسراً، يفرض عليه نفقة خادم

زوجته، ولا يفرض لأكثر من خادم واحد.

٢- يجب على الزوج أن يسكن زوجته في دار مفردة

لا يسكن فيها أحد من أقارب الزوج.

٣- وللزوج أن يمنع والديها وولدها من غيره وأهلها من

الدخول عليها، ولا يمنعهم من النظر إليها، ولا من كلامهم معها

في أي وقت اختار.

٤- إذا ترافع الزوجان إلى القاضي عن النفقة، ففضي

القاضي بنفقة الإعسار، ثم أيسر الزوج، فترافعت إلى القاضي ثانياً، فإنه تمم لها نفقة الموسر.

٥- وإذا مضت مدة لم ينفق الزوج عليها، وطالبته بذلك فلا شيء لها للمدة السابقة إلا في حالتين:
الأولى: إذا فرض لها القاضي نفقة.

الثانية: إذا صالحت الزوج على مقدار النفقة.
ففي هاتين الحالتين يقضى لها بنفقة ما مضى.
فإن مات الزوج بعد ما قضي عليه بالنفقة ومضت شهور، سقطت النفقة.

٦- إذا أسلف الزوج زوجته نفقة سنة، ثم مات الزوج، لم يسترجع منها بشيء.
وقال محمد رحمه الله: يحتسب لها نفقة ما مضى، وما بقي للورثة.

نفقة الأولاد الصغار:

ونفقة الأولاد الصغار على الأب لا يشاركه فيها أحد، كما لا يشاركه في نفقة الزوجة أحد.
فإن كان الصغير رضيعاً، فليس على أمه أن ترضعه، ويستأجر له الأب من ترضعه عندها.
ولا يجوز أن يستأجرها في حالة كونها زوجته أو معتدته.
وإن انقضت عدتها، فاستأجرها على أن ترضعه جاز.

وإن قال الأب: لا أستأجرها، وجاء بغيرها، فرضيت الأم
بمثل أجره الأجنبية، كانت الأم أحق به، وإن التمس زيادة، لم
يجبر الزوج عليها.

ونفقة الصغير واجبة على أبيه، وإن خالف في دينه، كما تجب
نفقة الزوجة على الزوج وإن خالفته في دينه كأن تكون كتابية.
من أحق بحضانة الولد:

إذا وقعت الفرقة بين الزوجين فحضانة الولد تكون على
الترتيب التالي:

- ١- أحق الناس بالولد هي الأم.
- ٢- فإن لم تكن الأم، فأم الأم أولى من أم الأب.
- ٣- فإن لم تكن أم الأم، فأم الأب أولى من الأخوات.
- ٤- فإن لم تكن، فالأخوات أولى من العمات
والخالات.

وتقدم الأخت من الأب والأم، ثم الأخت من الأم، ثم
الأخت من الأب.

- ٥- فإن لم تكن الأخوات فالخالات أولى من العمات،
وتقدم كما تقدم الأخوات.

٦- فإن لم تكن فالعمات كالترتيب المذكور في
الأخوات والخالات.

وكل من تزوجت من هؤلاء سقط حقها في الحضانة، إلا